



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

8 ביולי 2026

1965

כ"ג בתמוז התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026 1510

הצעת חוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026

פרק א': הגדרות

הגדרות 1. בחוק זה –

- "אבטחה" – פעולות המבוצעות במישרין בידי יחיד לשם הגנה על ביטחונו של אדם, על רכוש או על מקום, ובכלל זה בדרך של סיוור ולמעט פעולות הנעשות באמצעות אמצעים טכנולוגיים בלבד, אשר מתקיים לגביהן אחד או יותר מאלה:
- (1) לצורך ביצוע נדרשת הסמכה מכוח סעיף חוק המנוי בתוספת הראשונה;
 - (2) לצורך ביצוע נדרש רישיון לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה;

ד ב ר י ה ס ב ר

לצד זה, מוצע להסדיר את חובותיהם של בעלי הרישיון השונים החלות באופן שוטף; לקבוע הוראות המתייחסות ליעדי האבטחה שלהם ניתנים שירותי האבטחה, ובכלל זה החובה לקבל אישור מראש לגבי יעד אבטחה המקבל שירותי אבטחה חמושה; לקבוע את סמכויותיה של הרשות המוסמכת לפי חוק זה, ואת תפקידיה ברישוי, פיקוח וניהול מרשם בעלי הרישיונות; להסדיר את האפשרות למתן צו הפסקה מינהלי או שיפוטי בהתקיים אחת מהעילות הקבועות לעניין זה, ולהסדיר גם את נושא האכיפה הפלילית כלפי עבירות על הוראות החוק המוצעות.

לבסוף מוצעים תיקונים עקיפים המסדירים את היחס בין האסדרה המוצעת בהצעת חוק זו לבין זו הקיימת בהקשרים שונים הנוגעים לאבטחה ושמירה בחוקים נוספים.

יובהר, כי מנגנון הרישוי המוסדר בחוק זה לא יחול על שירותי אבטחה ושמירה המסופקים למדינה ולמוסדותיה העוסקים באבטחה ובשמירה באמצעות עובדיהם (למשל צה"ל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, עובדי משרדי ממשלה וגופי ביטחון ממשלתיים נוספים).

פרק א': הגדרות

סעיף 1 מוצע להגדיר את המונחים השונים שבבסיס האסדרה המוצעת בהצעת חוק זו, כמפורט להלן.

להגדרות "אבטחה", "אבטחה חמושה", "אבטחה לא חמושה", "מאבטח", "רישיון מאבטח סוג 1", "רישיון מאבטח סוג 2" ו"רישיון מאבטח משולב" – מוצע להגדיר "אבטחה" כפעולות שמבצע יחיד בעצמו ובמישרין לשם הגנה על ביטחונו של אדם, על רכוש או על מקום, ובכלל זה בדרך של סיוור. יובהר כי אבטחה היא פעולות המבוצעות באמצעות אדם יחיד, ואין המדובר בפעולות הנעשות באמצעות אמצעים טכנולוגיים בלבד.

כללי ביום י"ח בחשוון התשפ"ב (24 באוקטובר 2021) התקבלה החלטת ממשלה מס' 549 בנושא תוכנית לטיפול בתופעות הפשיעה והאלימות בחברה הערבית 2022–2026. במסגרת זו הוחלט "בהמשך להחלטת הממשלה מס' 3933 מיום 11.12.2011, להטיל על המשרד לביטחון הפנים, בתיאום עם משרד המשפטים וכלל הגורמים הרלוונטיים, לקדם במהירות האפשרית תיקון חקיקה לאסדרת מתן שירותי שמירה והעברת הרגולציה על שירותי השמירה למשרד לביטחון הפנים ולהשלים את הקמת המערך הנדרש עד לסוף שנת 2022, חיזוק הביטחון האישי והחוסן הקהילתי".

תחום האבטחה והשמירה בישראל סובל בשנים האחרונות מחדירת גורמים עברייניים המנצלים את הרישוי הקיים לצורך הסוואת פעילות פלילית, ובחלק מהמקרים אף כרוע ביצועית לסחיטת דמי חסות. בהתאם להחלטת הממשלה, החוק המוצע נועד לאסדר את תחום שירותי אבטחה ושירותי שמירה באופן שיבטיח את שלום הציבור, תוך מתן כלים להתמודדות עם תופעת סחיטת דמי החסות, ויאפשר פיקוח אפקטיבי על שירותי אבטחה ושמירה הניתנים בישראל, ולהעביר את האחריות לרישוי, פיקוח ואכיפה של חברות אבטחה ושמירה מידי משרד המשפטים לידי המשרד לביטחון לאומי.

בהצעת החוק מוצע לקבוע הוראות אסדרה המתייחסות לחמישה תחומי פעילות אלה: אבטחה, שמירה, אספקת שירותי אבטחה, ארגון שירותי אבטחה וניהול תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי אבטחה. מוצע להגדיר תחומי עיסוק אלה, ולקבוע לגבי כל אחד מהם את חובת הרישוי, תוך פירוט התנאים לקבלת הרישיון והליך הרישוי.

יובהר כי כבר כיום, נושא העיסוק באבטחה – חמושה ולא חמושה – מוסדר בחיקוקים שונים. הצעת חוק זו אינה מבקשת לסטות מהסדרי הרישוי וההסמכה הקבועים כבר כיום בעניין זה, אלא לייצר תשתית שלפיה גם הגורמים הפועלים כיום מכוח רישוי והסמכה בחוקים אחרים, יירשמו במרשם בעלי רישיונות שינוהל לפי הצעת חוק זו, שיאפשר אחידות, עקיבות מידע וייעול הפיקוח.

"אבטחה חמושה" – אבטחה שלצורך ביצועה נדרש רישיון לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה;

"אבטחה לא חמושה" – אבטחה שלצורך ביצועה נדרשת הסמכה לפי סעיף חוק המנוי בתוספת הראשונה ולא נדרש רישיון לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה;

"ארגון שירותי אבטחה" – תיווך, בתמורה או שלא בתמורה, בין ספק שירותי אבטחה לבין גורם אחר, למתן שירותי אבטחה;

"בעל רישיון מיוחד" – מי שניתן לו רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10(א) לחוק כלי הירייה;

"גוף ביטחוני" – גוף המנוי בפסקאות (1), (3), (4), (5) ו-(7) להגדרה "מערכת הביטחון";

"חוק הסמכויות" – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005¹;

"חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977²;

"חוק העסקת עובדים" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996³;

"חוק חוקרים פרטיים" – חוק חוקרים פרטיים, התשל"ב-1972⁴;

"חוק כלי הירייה" – חוק כלי הירייה, התש"ט-1949⁵;

"חוק להסדרת הביטחון" – חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998⁶;

"חוק רישוי עסקים" – חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968⁷;

"יעד אבטחה" – אדם, רכוש או מקום שלגביהם ניתנים שירותי אבטחה לפי חוק זה;

"כלי ירייה" – כהגדרתו בחוק כלי הירייה;

"מאבטח" – מי שהרשות המוסמכת נתנה לו רישיון מאבטח;

"מארגן שירותי אבטחה" – מי שהרשות המוסמכת נתנה לו רישיון מארגן שירותי אבטחה;

"מנהל משרד הבריאות" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך לעניין חוק זה;

"מנהל תחום אבטחה והדרכה" – מי שהרשות המוסמכת נתנה לו רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה;

ד ב ר י ה ס ב ר

הסמכה באחד מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה, בלי שהמאבטח נדרש להחזיק ברישיון לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה, ולמעשה מדובר במאבטח לא חמוש, המחזיק בסמכויות כאמור.

מאבטח יהיה מי שמחזיק ברישיון מאבטח, כאשר על פי המוצע רישיון מאבטח יכול שיהיה אחד משלושה סוגים, בהתאם לסוג האבטחה המבוצעת:

אבטחה יכול שתיעשה מכוח הסמכה חוקית מסוימת, מכוח רישיון לנשיאת כלי ירייה בהתאם לסעיף 10 לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949 (להלן – חוק כלי הירייה) או מכוח שני אלה יחד. משכך מוצעות שתי הגדרות נלוות: "אבטחה חמושה" – אשר לצורך ביצועה נדרש המאבטח להיות בעל רישיון לנשיאת כלי ירייה בהתאם לסעיף 10 לחוק כלי הירייה, התש"ט-1949 (להלן – חוק כלי הירייה); ו"אבטחה לא חמושה" – שיכולה להתבצע מכוח

¹ ס"ח התשס"ה, עמ' 758.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

³ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

⁴ ס"ח התשל"ב, עמ' 90.

⁵ ס"ח התש"ט, עמ' 143.

⁶ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348.

⁷ ס"ח התשכ"ח, עמ' 204.

”מערכת הביטחון” – כל אחד מאלה:

- (1) משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, ובכלל זה יחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון;
 - (2) צבא ההגנה לישראל;
 - (3) יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה;
 - (4) מפעלי מערכת הביטחון כפי שהוגדרו בצו של שר הביטחון לפי בסעיף 20 לחוק הסדרת הביטחון;
 - (5) משטרת ישראל;
 - (6) שירות בתי הסוהר;
 - (7) הרשות להגנה על עדים;
 - (8) משמר הכנסת;
 - (9) משמר בתי המשפט כמשמעותו בפרק ג' 1 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ”ד–1984⁸;
- ”מפקח” – כל אחד מאלה:
- (1) אדם שהתמנה על ידי השר לפי סעיף 58;
 - (2) מפקח כהגדרתו בחוק כלי הירייה;
- ”מרשם בעלי הרישיונות” – כמשמעותו בסעיף 57;
- ”משמר הכנסת” – כמשמעותו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ”ח–1968⁹;
- ”נוהל הגופים הביטחוניים” – ניהול שיקבעה הרשות המוסמכת בתיאום עם הגופים הביטחוניים לפי סעיף 69;
- ”ניהול תחום אבטחה והדרכה” – ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לניהול תחום האבטחה בספק שירותי אבטחה, ובכלל זה קביעת נהלים, פיקוח, בקרה והדרכה בכל הנוגע לתחום כאמור;
- ”סניף”, של ספק שירותי אבטחה – מקום שממנו ספק שירותי אבטחה מפעיל את שירותיו;
- ”ספק שירותי אבטחה” – מי שהרשות המוסמכת נתנה לו רישיון ספק שירותי אבטחה;
- ”צו הפסקה מינהלי” – צו שניתן לפי סעיף 47;
- ”צו הפסקה שיפוטי” – צו שניתן לפי סעיף 50;

ד ב ר י ה ס ב ר

המוצעת; רישיון מאבטח משולב – אשר יינתן למאבטח המבצע גם אבטחה חמושה וגם אבטחה לא חמושה. כשמו, רישיון משולב כולל הן את האפשרות לפעול מכוח רישיון סוג 1 והן את האפשרות לפעול מכוח רישיון סוג 2.

רישיון מאבטח סוג 1 – אשר יינתן למאבטח המבצע אבטחה חמושה, קרי אבטחה שלביצועה נדרש רישיון לפי סעיף 10ג(ג) לחוק כלי הירייה; רישיון מאבטח סוג 2 – אשר יינתן למאבטח המבצע אבטחה לא חמושה, קרי אבטחה שלביצועה לא נדרש רישיון לפי חוק כלי הירייה, אך נדרשת הסמכה מכוח אחד החוקים שמנויים בתוספת הראשונה

⁸ ס”ח התשמ”ד, עמ’ 198.

⁹ ס”ח התשכ”ח, עמ’ 536.

”קצין משטרה מוסמך” – קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה שהוסמך בידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל;
”רישיון” – כל אחד מסוגי הרישיונות שלהלן:

- (1) רישיון מאבטח משולב;
 - (2) רישיון מאבטח סוג 1;
 - (3) רישיון מאבטח סוג 2;
 - (4) רישיון מארגן שירותי אבטחה;
 - (5) רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה;
 - (6) רישיון ספק שירותי אבטחה;
 - (7) רישיון שומר;
- ”רישיון מאבטח” – רישיון מאבטח סוג 1, רישיון מאבטח סוג 2 או רישיון מאבטח משולב;
”רישיון מאבטח סוג 1” – רישיון לביצוע אבטחה חמושה, שניתן לפי סעיף 10(א);
”רישיון מאבטח סוג 2” – רישיון לביצוע אבטחה לא חמושה, שניתן לפי סעיף 10(ב);
”רישיון מאבטח משולב” – רישיון לביצוע אבטחה חמושה וכן אבטחה לא חמושה, שניתן לפי סעיף 10(ג);
”רישיון מארגן שירותי אבטחה” – רישיון לעסוק בארגון שירותי אבטחה, שניתן לפי סעיף 6;
”רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה” – רישיון לעסוק בניהול תחום אבטחה והדרכה שניתן לפי סעיף 8;
”רישיון ספק שירותי אבטחה” – רישיון לספק שירותי אבטחה שניתן לפי סעיף 2;
”רישיון שומר” – רישיון לעסוק בשמירה שניתן לפי סעיף 12;
”הרשות המוסמכת” – כל אחד מאלה:
- (1) אדם שמינה השר לפי סעיף 53;
 - (2) פקיד רישוי כהגדרתו בחוק כלי הירייה;
- ”השר” – השר לביטחון לאומי;
”שומר” – מי שהרשות המוסמכת נתנה לו רישיון שומר;
”שירותי אבטחה” – שירותים הניתנים בידי ספק, שעניינם ביצוע אבטחה, לרבות שמירה, באמצעות הפעלה של מאבטחים או שומרים, לפי העניין;

ד ב ר י ה ס ב ר

כבר עתה, לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל”ב-1972 (להלן – חוק חוקרים פרטיים), שומר חייב ברישיון. כיום, יש כ־100 שומרים בעלי רישיון לפי חוק זה. עם זאת, בהצעת חוק זו מוצע לפטור מרישיון מי שיש לו רישיון מאבטח, וכן מי שמבצע פעולות שמירה על מקום שאינו מנוי בתוספת השנייה, או שפעולת השמירה מבוצעת לגבי מקום שהוא בבעלותו.

המקומות המנויים בתוספת השנייה הם: אתר להקמת תשתית, אתר בנייה או אתר איגום כלים לצורכי הקמת

להגדרות ”שמירה”, ”שומר” ו”רישיון שומר” – לצד ”אבטחה” מוצע להגדיר ”שמירה” כ”פעולות המבוצעות במישרין בידי יחיד לשם הגנה על רכוש או על מקום, ובכלל זה בדרך של סיוע, ולמעט אבטחה ופעולות הנעשות באמצעות אמצעים טכנולוגיים בלבד”. הגדרה זו היא שיוויון במובן זה שממעטת מתוכה את ההגדרה ”אבטחה”, דהיינו, שמירה כוללת את הפעולות שלשם ביצוען לא נדרשת הסמכה של חוק המנוי בתוספת הראשונה ולא נדרש רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי סעיף 10(ג) לחוק כלי ירייה.

"שמירה" – פעולות המבוצעות במישורין בידי יחיד לשם הגנה על רכוש או על מקום, ובכלל זה בדרך של סיוע, ולמעט אבטחה ופעולות הנעשות באמצעות אמצעים טכנולוגיים בלבד;
"השר" – השר לביטחון לאומי.

ד ב ר י ה ס ב ר

לגורמים עבריינים לגבות דמי חסות באצטלה של הענקת שירותי אבטחה. מכאן הגדרת התפקיד בחוק המוצע.

להגדרות "ניהול תחום אבטחה והדרכה", "מנהל תחום אבטחה והדרכה" ו"רשיון מנהל תחום אבטחה והדרכה" – מוצע להגדיר תחום פעילות זה, שיהיה אף הוא חייב ברישוי. הכוונה לעיסוק שעניינו ביצוע כלל הפעולות הנדרשות לניהול תחום האבטחה בספק שירותי אבטחה, ובכלל זה קביעת נהלים, פיקוח, בקרה והדרכה בכל הנוגע לתחום כאמור. מנהל תחום האבטחה וההדרכה יהיה ממונה מטעם ספק שירותי האבטחה לעניינים שבתחום אחריותו, יהיה אחראי לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לניהול תחום האבטחה בספק שירותי האבטחה, וישמש איש הקשר בין ספק שירותי האבטחה לבין הרשות המוסמכת בכל הנוגע להתנהלות הספק, שיטות האבטחה, אמצעי האבטחה וכדומה. כמו כן, יפעל על פי הנחיות הרשות המוסמכת, ידווח לרשות המוסמכת, יפקח ויבקר את העוסקים באבטחה בספק שירותי האבטחה, וידריך אותם.

בהצעת החוק מוצע לקבוע חובה על ספק שירותי אבטחה חמושה למנות מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף שממנו הוא מספק אבטחה חמושה ומשכך נדרשת הגדרות אלה. לצורך כך מוצע להגדיר "סניף", של ספק שירותי אבטחה, כמקום שממנו ספק שירותי אבטחה מפעיל את שירותיו. מדובר בשלוחה של ספק שירותי אבטחה שמאוחסנים בה כלי ירייה, ובכלל זה משרדו הראשי של הספק.

להגדרה "יעד אבטחה" – מוצע להגדיר מונח זה אשר הצעת חוק זו כוללת הוראות המתייחסות אליו, ובכללן החובה לקבל אישור לכל יעד אבטחה שמסופקים לו שירותי אבטחה חמושה, בהתאם להוראות פרק ה': יעד אבטחה המוצע;

להגדרות "מפקח" ו"הרשות המוסמכת" – על פי המוצע בהצעת החוק, השר לביטחון לאומי (להלן – השר) ימנה עובד אחד או יותר מבין עובדי משרדו שיהיה מוסמך לתת רישיונות לפי חוק זה, והוא יהיה הרשות המוסמכת; כמו כן יסמך השר מבין עובדי משרדו מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה; בהתאם, מוצע להגדיר את "הרשות המוסמכת" ו"מפקח", על דרך של הפניה להוראות המסדירות את סמכות השר בנושא. לצד ההפניה, מוצע כי גם פקיד רישוי כהגדרתו בחוק כלי הירייה יהיה רשות מוסמכת, וכי מפקח כהגדרתו שם יהיה מפקח גם לעניין החוק המוצע. בכך תתאפשר רציפות במילוי התפקידים על ידי גורמים הממלאים אותם כיום בלי להידרש למינויים מחדש.

תשתית ובנייה; אתר חקלאות או אתר שיש בו ציוד חקלאי; מיתקן תשתיות, לרבות תשתיות מים, ביוב, חשמל ומיתקנים להטמנת פסולת; מיתקן שניתנים בו שירותים מטעם מועצה מקומית או אזורית, לרבות מוסד חינוך או תרבות; אזורי מסחר או בילוי.

הניסיון מלמד כי באתרים מסוימים, בהם אלה המפורטים לעיל, עלולה להתרחש פעילות עבריינית במסווה של שמירה, לרבות גביית דמי חסות. מכאן הצורך החיוני באסדרת השמירה באתרים אלה על ידי שומר שניתן לו רישיון. בהתאם לתנאים המפורטים בהצעת החוק, אשר תכליתם להפחית את החשש לפעילות כאמור באתרים אלה, וכדי לאפשר פיקוח ראוי על השמירה המבוצעת באתרים אלה.

להגדרות "שירותי אבטחה", "ספק שירותי אבטחה" ו"רשיון ספק שירותי אבטחה" – מוצע להגדיר "שירותי אבטחה" כשירותים הכוללים הן אבטחה והן שמירה, כך שכלל ההסדרים המוצעים בהצעת חוק זו לגבי שירותי אבטחה מתייחסים הן לאבטחה והן לשמירה. עוד בהתאם להגדרה, "שירותי אבטחה" ניתנים בידי ספק, המפעיל מאבטחים או שומרים לביצוע האבטחה או השמירה, לפי העניין. זאת במובחן מ"מאבטח" או "שומר", המבצעים את האבטחה או השמירה במישורין. אבחנה זו נדרשת לנוכח ההסדרים השונים המוצעים בהצעת חוק זו, ובכלל זה הסדרי הרישוי, החלים בנפרד לגבי "שומר", "מאבטח" ו"ספק שירותי אבטחה", כפי שיוסבר להלן. בהצעת החוק מוצע לקבוע חובת רישוי של מי שמבקש לעסוק באספקת שירותי אבטחה, ולשם כך מוצעות ההגדרות "רישיון ספק שירותי אבטחה" ו"ספק שירותי אבטחה", שהוא מי שניתן לו רישיון כאמור. ספק שירותי אבטחה יכול שיהיה יחיד או תאגיד שמתקיימים בו התנאים לקבלת רישיון. כיום לפי חוק חוקרים פרטיים, ספק שירותי אבטחה חייב ברישיון כבעל משרד לשירותי שמירה. על פי נתוני משרד המשפטים כיום יש כ-8 יחידים – עוסקים מורשים – בעלי רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים, וכ-350 ארגוני שירותי שמירה.

להגדרות "ארגון שירותי אבטחה", "מארגן שירותי אבטחה" ו"רשיון מארגן שירותי אבטחה" – מוצע להגדיר תחום פעילות זה כתיווך בתמורה או שלא בתמורה, בין ספק שירותי אבטחה לבין גורם אחר, למתן שירותי אבטחה. בדומה לספק שירותי אבטחה, גם "מארגן שירותי שמירה" חייב כיום ברישיון לפי חוק חוקרים פרטיים. על פי נתוני משרד המשפטים, כיום יש כ-1,400 מארגני שירותי שמירה בעלי רישיון לפי החוק האמור. הניסיון שנצבר בשנים האחרונות מלמד כי העדר הגדרה ברורה לתפקיד מאפשר

פרק ב': חובת רישוי ותנאים לקבלת רישיון

סימן א': ספק שירותי אבטחה

2. חובת רישוי ספק שירותי אבטחה לא יספק אדם שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון ספק שירותי אבטחה שניתן מאת הרשות המוסמכת לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.
3. רישיון ספק שירותי אבטחה
- (1) לענין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תושב ארעי חמש שנים לפחות;
- (2) לענין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד בישראל ולא מתקיים לגביו אחד מאלה:
- (א) הוא החליט על פירוקו מרצון;
- (ב) בית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

דבריו הסבר

לאדם המועסק בידי ספק שירותי אבטחה רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, בתנאים שייקבעו ברישיון המיוחד, לשימוש מאבטחים המועסקים בידי אותו ספק, במתן שירותי אבטחה חמושה במסגרת עיסוקם כאמור.

להגדרה "מרשם בעלי הרישיונות" – כאמור, ניהול מרשם בעלי הרישיונות הוא אחד מתפקידי הרשות המוסמכת. מוצע להגדיר את המרשם ולהפנות לסעיף המסדיר אותו ואת תוכנו.

פרק ב': חובת רישוי ותנאים לקבלת רישיון

בפרק זה מוצע לקבוע את חובות הרישוי ואת התנאים לקבלת רישיון מאת הרשות המוסמכת, לרבות פטורים מרישיון וסייגים לחובות הרישוי, לכל אחת מחמשת תחומי הפעילות המוסדרים בהצעת חוק זו.

סימן א': ספק שירותי אבטחה

סעיף 2 מוצע לקבוע את חובת הרישוי לספק שירותי אבטחה. כאמור לעיל, שירותי אבטחה כוללים, בהתאם להגדרה, גם שירותי שמירה, כך שחובת הרישוי חלה גם לגבי אספקת שירותים אלה.

סעיף 3 מוצע לקבוע את התנאים לקבלת רישיון ספק שירותי אבטחה. יובהר כי כיום ניתן לקבל רישיון ארגון או משרד לשירותי שמירה על פי חוק חוקרים פרטיים. במסגרת העברת הסמכות למתן רישיונות למשרד לביטחון לאומי, נקבעו באופן מפורט וברור התנאים למתן רישיון כאמור. מוצע כי אחד התנאים לקבלת רישיון הוא שמשטרת ישראל בדקה את הבקשה וקבעה כי אין מניעה לתת רישיון כאמור מטעמים של שלום הציבור או ביטחון, לרבות בשל עברו הפלילי של המבקש (להלן – בדיקת המסוכנות). בהקשר הזה יצוין כי בהתאם לסעיף 15 להצעת החוק, בדיקת המסוכנות תיעשה על יסוד בדיקת המבקש וכן בני משפחתו, שותפים עסקיים שלו ובני משפחתם, ובמקרה של מבקש שהוא תאגיד – גם בעל השליטה, בעלי העניין, נושאי המשרה בו ובני משפחתם.

להגדרות "מערכת הביטחון", "גוף ביטחוני" ו"נוהל הגופים הביטחוניים" – מוצע להגדיר את "מערכת הביטחון" כרשימת גופים אשר, על פי הצעת החוק, יהיו פטורים מהחובה לקבל רישיון ספק שירותי אבטחה בשל שירותי אבטחה שהם מספקים בעבור עצמם.

מוצע להגדיר "גוף ביטחוני" כאחד הגופים המנויים בפסקאות (1), (3), (4), (5) ו-(7) להגדרת "מערכת הביטחון". מדובר בגופים ביטחוניים שמספקים שירותי אבטחה הן באמצעות המועסקים הישירים שלהם, והן באמצעות חברות אבטחה חיצוניות. לשם הסדרת פעילות האבטחה שעוסקים בה הגופים הביטחוניים באמצעות חברות אבטחה חיצוניות, יוסדר "נוהל הגופים הביטחוניים", שיהיה נוהל שייקבע ביניהם לבין הרשות המוסמכת, שנועד לתאם את דרכי הפיקוח שלו נדרשת הרשות המוסמכת בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגופים הביטחוניים ולאופי הביטחוני של הגופים.

מוצע להגדיר "צו הפסקה מינהלי" ו"צו הפסקה שיפוטי" – בדרך של הפניה לסעיפים בהצעת החוק המסדירים את האפשרות לתת צווים אלה. המדובר בצווים להפסקת פעילות ספק שירותי אבטחה ביעד אבטחה, אחד או יותר, בהתקיים העילות המנויות באותן סעיפים, לפי העניין.

להגדרה "קצין משטרה מוסמך" – מוצע להגדירו כקצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה שהוסמך בידי ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרת ישראל; מדובר בקצין משטרה שבאפשרותו לקבוע כי יש מניעה למתן רישיון למבקש מטעמים של שלום הציבור או ביטחון, לרבות בשל עברו הפלילי של המבקש.

להגדרה "בעל רישיון מיוחד" – מוצע להגדירו כמי שניתן לו רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה לפי סעיף 10א(א) לחוק כלי הירייה. הסעיף האמור מתוקן בתיקון עקיף בהצעת חוק זו, ונוסחו המוצע הוא: "א(א) רשות מוסמכת רשאית לתת

(ג) מתנהלים לגבי הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹⁰, שבמסגרתם בית המשפט הורה על פירוק;

(3) קצין משטרה מוסמך אישר כי אין מניעה לתת למבקש רישיון, בהתאם להוראות סעיף 15.

על אף האמור בסעיף 2, אלה פטורים מחובת רישיון ספק שירותי אבטחה לפי סימן זה (בחוק זה – גוף פטור);

(1) גוף המנוי בהגדרה "מערכת הביטחון", לגבי אבטחה המבוצעת בידו במיתקניו, בתחומיו או במסגרת פעילותו;

(2) ממונה של יישוב שניתן לו רישיון מיוחד לפי סעיף 9 לחוק כלי הירייה – לגבי פעולות להגנת הנפש והרכוש של היישוב או התחבורה עם היישוב; לעניין זה, "ממונה" ו"יישוב" – כהגדרתם בסעיף 9(ד) לחוק כלי הירייה;

(3) בעלים של מפעל ראוי, מנהל שלו או מי שמונה להיות אחראי לביטחון בו, שניתן לו רישיון מיוחד לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה – לגבי פעולות להגנת הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל; לעניין זה, "מפעל ראוי" – כהגדרתו בסעיף 10 לחוק כלי הירייה;

(4) משרד ממשלתי שניתן לעובד בו רישיון מיוחד לפי סעיף 10א לחוק כלי הירייה;

(5) גוף המספק שירותי שמירה בעבור עצמו בלבד – לגבי שירותי השמירה שהוא מספק.

סימן ב': מארגן שירותי אבטחה

לא יעסוק אדם בארגון שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון מארגן תחום אבטחה והדרכה שניתן מאת הרשות המוסמכת לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

סייג לחובת רישיון
ספק שירותי
אבטחה

חובת רישוי מארגן
שירותי אבטחה

ד ב ר י ה ס ב ר

נותן שירות עצמאי לספק שירותי האבטחה, ובין אם הוא מועסק על ידו.

על פי המוצע, התנאים לקבלת רישיון מארגן שירותי אבטחה זהים לתנאים המוצעים לעניין רישיון ספק שירותי אבטחה.

הסעיף המוצע בא על רקע הניסיון שנצבר ולפיו אחת התופעות הבולטות בשנים האחרונות בפשיעה המאורגנת בישראל היא גביית דמי חסות (מכונה לרוב "פרוטקשן" או "ח'אוה" בערבית) מבעלי עסקים. תופעה זו מתאפיינת בהעברת תשלומים חודשיים מבעלי עסקים לגורמים עברייניים בעבור "שירותי שמירה", כשבמרבית המקרים לא מסופקים שירותים של ממש בתמורה לתשלומים, אלא חסות מצד אותם עבריינים. השתרשות התופעה הביאה עבריינים לפעול באמצעות ספקי שירותי שמירה מסודרים ואף להנפיק חשבוניות פיקטיביות בעבור אותם דמי חסות, המוצגות כתשלום בעבור שירותי שמירה או סיוע. החשבוניות בעבור "שירותי שמירה" מוכרות גם לניכוי לצורכי מס ערך מוסף ומס הכנסה. באופן זה, מספקים ספקי שירותי שמירה רבים חסות בעבור גביית דמי חסות, בלי לספק שמירה של ממש.

סעיף 4 מוצע לסייג את חובת הרישוי ולקבוע רשימה של גופים שיהיו פטורים מחובה זו, לגבי אספקת שירותי אבטחה שהם מבצעים, כאשר הפטור מתייחס לפעולות האבטחה המבוצעות כמפורט בהוראות אלה. לעניין גופי מערכת הביטחון – הפטור מתייחס לאבטחה שהם מבצעים במיתקניהם, בתחומיהם או בפעילותם. למשל, משמר הכנסת המאבטח חברי כנסת מחוץ למקום מושבה של הכנסת, וכדומה; עוד פטורים מחובת הרישוי – גופים המקבלים רישיון לנשיאת כלי ירייה בהתאם לסעיפים 9, 10 ו-10א לחוק כלי הירייה – מדובר בגופים המקבלים רישיון מכוח חוק אחר, כאשר מי שמקבל הרשאות מכוחו אינו נחשב מאבטח כהגדרתו בהצעת חוק זו; לבסוף, גוף המספק שירותי שמירה בעבור עצמו בלבד, כדוגמת אתר בנייה המעסיק שומרים המועסקים מטעמו, אינו חייב ברישיון בעבור פעילות זו.

סימן ב': מארגן שירותי אבטחה

סעיפים מוצע לקבוע את חובת הרישוי של מארגן שירותי אבטחה ואת התנאים לקבלת הרישיון. כאמור, רישיון זה ניתן היום לפי חוק חוקרים פרטיים. יובהר כי מארגן שירותי האבטחה חייב ברישיון בין אם הוא

¹⁰ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

הרשות המוסמכת תיתן רישיון מארגן שירותי אבטחה למבקש שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) לעניין מבקש רישיון שהוא יחיד – הוא בגיר, אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תושב ארעי חמש שנים לפחות;

(2) לעניין מבקש רישיון שהוא תאגיד – הוא התאגד בישראל ולא מתקיים לגביו אחד מאלה:

(א) הוא החליט על פירוקו מרצון;

(ב) בית המשפט מינה לו כונס נכסים או ציווה על פירוקו;

(ג) מתנהלים לגביו הליכי חדלות פירעון כהגדרתם בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018¹¹, שבמסגרתם בית המשפט הורה על פירוקו;

(3) קצין משטרה מוסמך אישר כי אין מניעה לתת למבקש רישיון, בהתאם להוראות סעיף 15.

סימן ג': מנהל תחום אבטחה והדרכה

לא יעסוק אדם בניהול תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה שניתן מאת הרשות המוסמכת לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

הרשות המוסמכת תיתן רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה למבקש שהוא יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

(1) מלאו לו 21 שנים;

(2) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל, או תושב ארעי חמש שנים לפחות;

(3) הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949¹², או המציא אישור ממשרד החינוך על השכלה כללית שוות ערך לכך;

ד ב ר י ה ס ב ר

פי הוראת הממונים עליהם. כך למשל, מזכירה שקיבלה הוראה מהבעלים של ספק שירותי האבטחה להתקשר למקבל שירותי אבטחה לגבות את התשלום לא תצטרך רישיון מארגן שירותי אבטחה.

סימן ג': מנהל תחום אבטחה והדרכה

סעיפים מוצע לקבוע את חובת הרישוי של מנהל תחום אבטחה והדרכה. המדובר בחובת רישוי חדשה. 7 ו-8 למנהל תחום אבטחה והדרכה אחריות לביצוע כלל הפעולות הנדרשות לניהול תחום האבטחה בספק שירותי אבטחה, ובכלל זה קביעת נהלים, פיקוח, בקרה והדרכה בכל הנוגע לתחום כאמור. כפי שפורט בדברי ההסבר להגדרות "ניהול תחום אבטחה והדרכה" ו"מנהל תחום אבטחה והדרכה", מנהל תחום האבטחה וההדרכה מחויב בתפקיד מפתח בספק שירותי האבטחה ויש לו אחריות רבה לפעילות האבטחה המסופקת באמצעותו. התנאים לקבלת רישיון כאמור הכוללים, בין השאר, גם הכשרה מתאימה, נקבעו לנוכח כובד האחריות הרב המוטל על כתפיו של בעל תפקיד זה.

ביום י"ב באב התשפ"ג (30 ביולי 2023) תוקן חוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין). באופן שנועד להתמודד עם תופעת גביית דמי חסות מצד גורמים עבריינים. תיקון זה הוסיף לחוק העונשין את סעיף 428א, הקובע ענישה על עבירה של גביית דמי חסות, והוראת שעה (סעיף 428ב). הקובעת עונש מינימום על גביית דמי חסות. כדי להתמודד עם התופעה העבריינית של גביית דמי חסות תחת הכסות של אספקת שירותי אבטחה, ולהביא להפלת הגורמים העבריינים המעורבים בארגון שירותי אבטחה למטרות אלה, מוצע לחייב אדם העוסק כמארגן שירותי אבטחה בקבלת רישיון לכך מהרשות המוסמכת.

לעניין הבטחת גביית תשלום ממקבל שירותי אבטחה – יובהר כי חובת רישיון מארגן שירותי אבטחה לא נועדה לחול על גורמים זוטרים בספק שירותי האבטחה העוסקים בפעולות טכניות באופיין אל מול הלקוח. למשל, קבלת תשלום מלקוח שקיבל שירותי אבטחה, על פי דרישת הגורם הממונה עליו בספק שירותי האבטחה. זאת מאחר שגורמים אלה אינם עוסקים בהבטחת גביית התשלום, אלא רק מבצעים את גביית התשלום הלכה למעשה על

¹¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 310.

¹² ס"ח התש"ט, עמ' 287.

- (4) הוא סיים קורס פיקודי מסוג שקבע השר בתקנות;
- (5) הוא שולט בשפה העברית, ברמה המאפשרת לו לבצע תשוא, הבנת הוראות, מתן הנחיות וניהול רישום לצורכי דיווח לפי חוק זה;
- (6) קצין משטרה מוסמך אישר כי אין מניעה לתת למבקש רישיון, בהתאם להוראות סעיף 15;
- (7) מנהל משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך אישר לרשות המוסמכת, בהתאם לסעיף 16(א), שאין בידיו הודעה שנמסרה לגבי מבקש הרישיון כאמור בסעיף 11א לחוק כלי הירייה, או מידע לפי סעיף 11ב לחוק האמור, שלפיו מבקש הרישיון אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש, אשר בשלהם היה ממליץ שלא לתת רישיון להחזקת כלי ירייה לאותו מבקש.

סימן ד': מאבטח

9. חובת רישוי מאבטח
- לא יעסוק אדם באבטחה כמפורט להלן, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה, כמפורט לצידה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה:
- (1) אבטחה חמושה – רישיון מאבטח סוג 1;
- (2) אבטחה לא חמושה – רישיון מאבטח סוג 2;
- (3) אבטחה שלצורך ביצועה נדרש רישיון לפי סעיף 10ג(ג) לחוק כלי ירייה וכן הסמכה לפי סעיף חוק המנוי בתוספת הראשונה – רישיון מאבטח משולב.
10. רישיון מאבטח
- (א) רישיון מאבטח סוג 1 הוא רישיון שניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק כלי הירייה;
- (ב) הרשות המוסמכת תיתן רישיון מאבטח סוג 2 למבקש רישיון מאבטח שהוסמך לפי סעיף חוק המנוי בתוספת הראשונה;
- (ג) הרשות המוסמכת תיתן רישיון מאבטח משולב למי שזכאי לקבל רישיון מאבטח סוג 1 ורישיון מאבטח סוג 2, לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

סימן ה': שומר

11. חובת רישוי שומר
- לא יעסוק אדם בשמירה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון לכך שניתן מאת הרשות המוסמכת לפי סימן זה ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כלי ירייה וכמו כן לבצע פעולות שלביצוע נדרשת הסמכה לפי סעיף חוק המנוי בתוספת הראשונה.

יובהר כי כאשר אדם אשר מקבל רישיון מאבטח משולב, ובמסגרת פעילותו נדרש לבצע פעולה הדורשת רק אחד מסוגי הרישיונות, למשל, לבצע פעולה הדורשת החזקה בכלי ירייה בלבד ובלי הפעלת סמכויות, די ברישיון המשולב ואין הוא נדרש להחזיק גם רישיון מאבטח סוג 2.

עוד יצוין כי הצעת חוק זו כוללת תיקון עקיף לסעיף 10ג(ג) לחוק כלי הירייה, המתאים את נוסח הסעיף כך שרישיון שניתן לפיו יראו אותו כרישיון מאבטח סוג 1.

סימן ה': שומר

סעיף 11 רישיון שומר ניתן היום לפי חוק חוקרים פרטיים. במסגרת העברת הסמכות למתן רישיונות שומרים למשרד לביטחון לאומי, מוצע לקבוע כי לא יבצע אדם

סימן ד': מאבטח

סעיפים מוצע לקבוע כי לא יעסוק אדם שהוא יחיד 9 ו-10 באבטחה המפורטת להלן, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן בידו רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה, כמפורט לצידה, ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות לפי חוק זה.

כדי להבחין בין סוגי רישיונות המאבטח השונים, הם חולקו לשלושה סוגים כמפורט להלן: רישיון מאבטח סוג 1 – רישיון לבצע פעולות של אבטחה חמושה באמצעות קבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי סעיף 10ג(ג) לחוק כלי הירייה; רישיון מאבטח סוג 2 – רישיון לבצע פעולות של אבטחה לא חמושה באמצעות קבלת הסמכה לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה; רישיון מאבטח משולב – רישיון המשלב בתוכו את שני הרישיונות לעיל, קרי, למי שזכאי לבצע הן פעולות אבטחה שלצורך ביצוען נדרש רישיון לפי סעיף 10ג(ג) לחוק

רישיון שומר 12. הרשות המוסמכת תיתן רישיון שומר למבקש שהוא יחיד שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים להלן, לפי העניין:

- (1) מלאו לו 18 שנים;
- (2) הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תושב ארעי חמש שנים לפחות;
- (3) קצין משטרה מוסמך אישר כי אין מניעה לתת למבקש רישיון, בהתאם להוראות סעיף 15.

סייג לחובת רישיון 13. על אף האמור בסעיף 11, אלה פטורים מחובת רישיון שומר לפי סימן זה:

- (1) בעל רישיון מאבטח;
- (2) אדם המבצע שמירה בלבד על אחד מאלה:
 - (א) מקום שאינו מנוי בתוספת השנייה;
 - (ב) מקום המנוי בתוספת השנייה, ובלבד שמחצית הזכויות באותו מקום, לפחות, בבעלותו או בבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו.

פרק ג': הליך הרישוי

סימן א': בקשת רישיון ותוקף הרישיון

הגשת בקשה לרישיון או חידושו 14. (א) המבקש לקבל או לחדש רישיון לפי הוראות חוק זה (בחוק זה – מבקש), יגיש בקשה לכך לרשות המוסמכת, בדרך שנקבעה בתקנות.

ד ב ר י ה ס ב ר

מסוימים, המנויים בתוספת השנייה, עלולה להתרחש פעילות עבריינית במסווה של שמירה, לרבות גביית דמי חסות, עלה הצורך החיוני באסדרת השמירה באתרים אלה על ידי שומר שניתן לו רישיון אשר תכליתה להפחית את החשש לפעילות כאמור באתרים אלה, וכדי לאפשר פיקוח ראוי על השמירה המבוצעת באתרים אלה.

יובהר כי שומר יכול לבצע פעולות שמירה באופן עצמאי וגם שלא במסגרת ספק שירותי אבטחה.

פרק ג': הליך הרישוי

בפרק זה מוצע להסדיר את ההוראות בעניין הגשת בקשת רישיון או חידושו, דחיית הבקשה והשגה, וכן הוראות לעניין תוקף הרישיון וחובת תשלום אגרה. הוראות הפרק המוצעות מתייחסות באופן רוחבי לכלל בעלי הרישיונות או מבקשי הרישיון לפי החוק המוצע ויחולו לגביהם לפי העניין.

סימן א': בקשת רישיון ותוקף הרישיון

סעיף 14 מוצע לקבוע בסעיף זה את ההוראות בדבר אופן הגשת בקשה לקבל רישיון או לחדשו. המבקש לקבל רישיון או לחדשו יגיש לכך בקשה לרשות המוסמכת, בדרך שתיקבע בתקנות. הרשות המוסמכת תפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי הוראות בעניין זה ורשימת צרופות נדרשות לבקשה.

בהמשך לקביעה זו, מוצע בסעיף 68(א)(2) להסמיך את השר לקבוע תקנות בעניין אופן הגשת בקשה לרישיון או

שמירה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן הוא בעל רישיון לכך ובהתאם לתנאי הרישיון ולהוראות חוק זה.

סעיף 12 רישיון שומר יינתן ליחיד שמתקיימים לגביו כל אלה: מלאו לו שמונה עשרה שנה, הוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, וקצין משטרה מוסמך קבע כי אין מניעה למתן רישיון למבקש מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו. יודגש, כי הצורך הוא לוודא כי אין לשומר מסוכנות פלילית אשר תמנע ממנו קבלת רישיון לפי החוק המוצע.

סעיף 13 מוצע לפטור מחובת רישוי את מי שהוא בעל רישיון מאבטח. דהיינו, רישיון מאבטח יאפשר לבעליו לבצע שמירה בלי שידרש לקבל רישיון שמירה לשם כך.

נוסף על כך, מוצע לפטור מחובת הרישוי אדם המבצע פעולות שמירה בלבד על אחד מאלה: מקום שאינו מנוי בתוספת השנייה, או מקום המנוי בתוספת השנייה, ובלבד שמחצית הזכויות באותו מקום, לפחות, בבעלותו או בבעלות קרוב משפחה מדרגה ראשונה שלו, לרבות הזכויות הקנייניות של המקום. כך, אם אדם הוא בעלים של אתר בניה, הוא אינו נדרש ברישיון שומר בעבור פעולות השמירה שהוא מבצע, היות שאין הכוונה לחייב ברישיון את בעליו של מקום המסיר באותו מקום לשם הגנה עליו, או בן משפחתו מקרבה ראשונה שיכול שיבצע אף הוא פעולה של שמירה על המקום, במקום הבעלים, לשם הגנה עליו כאמור; ואולם מאחר שהניסיון מלמד כי באתרים

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לדרוש מהמבקש פרטים או מסמכים נוספים על האמור בסעיף קטן (א) אם סברה כי הדבר דרוש לבחינת התקיימותו של תנאי מהתנאים למתן הרישיון ולקבלת החלטה בבקשה, ואולם דרישת מידע הנוגעת לגוף ביטחוני, תיעשה בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים.

(ג) הרשות המוסמכת תפרסם באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי את הדרכים להגשת הבקשה לרישיון ולחידושו, ורשימת מסמכים שיש לצרף לה.

(ד) הרשות המוסמכת רשאית לחדש רישיון אף אם הוגשה בקשה לחידושו לאחר המועד שנקבע בתקנות, אם מצאה כי מתקיימים טעמים המצדיקים זאת.

(ה) קבלת רישיון או חידושו ייעשו בידי מבקש הרישיון או בעל הרישיון בדרך של תשלום אגרה כמפורט בתוספת הרביעית.

15. (א) קיבלה הרשות המוסמכת בקשה לרישיון או לחידושו, תעביר את פרטי הבקשה לקצין משטרה מוסמך.

(ב) לא יינתן רישיון לפי חוק זה למבקש שקצין המשטרה המוסמך קבע, לאחר שבחן את המידע המצוי לגביו בידי משטרת ישראל, כי יש מניעה לתת לו רישיון כאמור מטעמים של שלום הציבור או ביטחון, לרבות בשל עברו הפלילי של המבקש; לעניין מבקש רישיון ספק שירותי אבטחה או רישיון מארגן שירותי אבטחה, קביעת הקצין המוסמך לפי סעיף קטן זה תיעשה גם לאחר שבחן את המידע המצוי בידי משטרת ישראל לגבי כל אלה, לרבות עברם הפלילי:

(1) היה המבקש תאגיד – בעל השליטה בתאגיד, בעלי העניין בו, נושאי המשרה בו, ובן משפחה של כל אחד מהם;

(2) היה המבקש יחיד – בן משפחה שלו, שותף עסקי שלו או בן משפחה של השותף העסקי.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 15 מוצע לקבוע בסעיף זה את החובה להעביר את הבקשה לקצין משטרה מוסמך, לקבלת אישורו כי אין מניעה לתת או לחדש את הרישיון מטעמים של שלום הציבור וביטחון, לרבות בשל עברו הפלילי של מבקש הרישיון (בדיקת מסוכנות). לעניין מבקש רישיון ספק שירותי אבטחה או רישיון מארגן שירותי אבטחה, בדיקת המסוכנות של הקצין וקביעתו בנושא תיעשה גם בהתייחס למידע המצוי בידי משטרת ישראל בהתייחס לקרובים של המבקש כמפורט בסעיף, ולעניין מבקש שהוא תאגיד – בעלי שליטה בו, בעלי עניין בו, נושאי משרה בו ובני משפחתם. יובהר כי מדובר בפרקטיקה הנהוגה גם במסגרת הסדרי רישוי ופיקוח נוספים שנועדו למנוע חדירה של גורמי פשיעה לתחומי פעילות טעוני רישוי באמצעות שימוש במקורבים. עוד יובהר כי קצין המשטרה המוסמך רשאי לקבוע כאמור גם מיוזמתו, תוך תקופת תוקפו של הרישיון, בהתבסס על מידע שהגיע לידו לאחר שניתן רישיון למבקש.

לחידושו, הפרטים שייכללו בבקשה והמסמכים שיש לצרף אליה, ולעניין בקשה לחידוש רישיון – גם המועד להגשתה.

עם זאת, מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת תהיה רשאית לדרוש ממבקש פרטים או מסמכים נוספים מעבר לקבוע בתקנות, וזאת כאשר הדבר דרוש לה לשם קבלת החלטה בבקשה.

יובהר כי דרישת מידע הנוגעת לגופים הביטחוניים תיעשה בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים, וזאת בשל אופיים המסווג של הגופים המצדיק זאת.

עוד מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת תהיה רשאית לחדש רישיון אף אם הוגשה בקשה לחידושו לאחר המועד שנקבע לכך בתקנות, אם מצאה כי מתקיימים טעמים המצדיקים זאת. ככלל מדובר בסמכות טבועה המסורה לרשות המוסמכת בהתאם לצורך כאמור.

לבסוף, מוצע לקבוע כי קבלת הרישיון לאחר שאושרה הבקשה, טעונה תשלום אגרה בסכומים המפורטים בתוספת הרביעית. כלומר, עצם הגשת הבקשה אינה כרוכה בתשלום אגרה, אך לאחר שאושרה יידרש המבקש לשלם את האגרה כתנאי לקבלת רישיונו.

"בן משפחה", "בעל עניין", ו"שליטה" – כהגדרתם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
1968¹⁵;

"נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות, התשנ"ט-1999¹⁴.

16. (א) קיבלה הרשות המוסמכת בקשה למתן רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה, תעביר את פרטי המבקש למנהל משרד הבריאות או למי שהוסמך על ידו, לצורך קבלת אישורו כי אין בידיו הודעה שנמסרה לגבי המבקש לפי סעיף 11א לחוק כלי הירייה, או מידע לפי סעיף 11ב לחוק האמור שלפיו מבקש הרישיון אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש, אשר בשלהם היה ממליץ שלא לתת רישיון להחזקת כלי ירייה לאותו מבקש.
- (ב) מנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך בידו רשאי בכל עת לבטל אישור שנתן כאמור בסעיף קטן (א), בהתבסס על מידע חדש שהגיע לידי, לרבות מידע שהעבירה לו הרשות המוסמכת.
17. הרשות המוסמכת רשאית לקבוע תנאים ברישיון מסוים שניתן לפי חוק זה.
18. (א) תוקפו של רישיון לפי חוק זה יהיה כמפורט בתוספת החמישית, לפי העניין.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת רשאית לתת רישיון או לחדשו לפי חוק זה לתקופה קצרה יותר, שתיקבע ברישיון, אם מצאה כי מתקיימים טעמים המצדיקים זאת, ולאחר שנתנה למבקש הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב.
19. הרשות המוסמכת רשאית לדרוש כי מבקש רישיון או חידושו יתניצב לפניה, לרבות לשם בירור נוסף הנוגע לבקשתו, לעמידתו בתנאים לקבלת הרישיון או להתנהלותו בתקופת תוקפו של הרישיון.
- ההתייחסות בפרט
הרשות המוסמכת
- תוקף רישיון

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 18 מוצע לקבוע כי תוקף רישיון לפי חוק זה יהיה לתקופה שתיקבע בתוספת החמישית, בדרך כלל או לכל סוג של רישיונות במיוחד, אלא אם כן קבעה הרשות המוסמכת ברישיון תקופה קצרה יותר בנסיבות כמפורט בסעיף. ככלל, תוקפם של רוב הרישיונות לפי החוק המוצע הוא שלוש שנים. לצד זאת, מוצע לקבוע תקופת תוקף של חמש שנים לרישיון שומר. אשר לרישיון מאבטח סוג 1, מאחר שמדובר ברישיון הניתן לפי סעיף 10ג(ג) לחוק כלי הירייה, תוקפו יהיה בהתאם לקבוע לפי חוק זה.

סעיף 19 סעיף 19, החותם את סימן א': בקשת רישיון ותוקף הרישיון, קובע את סמכות הרשות המוסמכת לדרוש את ההתייחסות של מבקש רישיון או מבקש חידוש רישיון בפניה. הטעמים לדרישה זו עשויים להיות שונים, וכוללים, בין השאר, את הצורך בבירור פרטים הנוגעים לבקשתו או לעמידתו בתנאים לקבלת הרישיון המבוקש, ולגבי מי שמבקש חידוש רישיון – לגבי התנהלותו בתקופת תוקפו של הרישיון.

סעיף 16 לעניין בקשת רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה, מוצע לקבוע בסעיף זה את החובה להעביר את הבקשה למנהל משרד הבריאות, לקבלת אישורו או אישור מי שהוסמך בידו, שלפיו אין בידיו הודעה שנמסרה לגבי המבקש לפי סעיף 11א לחוק כלי הירייה, או מידע לפי סעיף 11ב לחוק האמור, שלפיו המבקש אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש, אשר בעטיים היה ממליץ שלא לתת רישיון להחזקת כלי ירייה. קבלת אישור זה היא תנאי למתן רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה כמפורט בסעיף 8 המוצע. כמו כן מוצע לקבוע כי מנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו רשאי לבטל את אישורו תוך תקופת תוקפו של הרישיון, בהתבסס על מידע חדש שהגיע לידי, אף מיוזמתו.

סעיף 17 מוצע לקבוע את סמכות הרשות המוסמכת לקבוע תנאים ברישיון מסוים, כאשר סעיף זה מתייחס לנסיבות קונקרטיות ולא לדרישה רוחבית כלפי כלל בכלי הרישיונות או סוג שלהם.

¹⁵ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

¹⁴ ס"ח התשנ"ט, עמ' 189.

סימן ב': דחיית בקשה

20. (א) הרשות המוסמכת רשאית, בהחלטה מנומקת בכתב, לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידושו בתנאים, לבטלו, להגבילו או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה (בסימן זה – החלטת דחייה), בהתקיים אחת מהעילות שלהלן, ובלבד שבטרם קיבלה החלטתה נתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב:

- (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי;
- (2) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון;
- (3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מהתנאים שנקבעו ברישיון;
- (4) בעל הרישיון הפר הוראה החלה עליו לפי חוק זה או לפי חוק כלי הירייה, לפי העניין;
- (5) קצין משטרה מוסמך קבע כי קיים חשש כי החזקת הרישיון יש בה כדי לפגוע בשלום הציבור או ביטחונו.
- (ב) החלטה לפי סעיף קטן (א) הנוגעת לגוף ביטחוני תיעשה בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים.

(ג) היה לממונה כהגדרתו בסעיף 24 יסוד סביר להניח כי מתקיימת לגבי בעל רישיון עילה מהעילות המפורטות בסעיף קטן (א), רשאי הוא להתנות תנאים ברישיון, להתלותו או להגבילו באופן מיידי לתקופה שלא תעלה על שבעה ימים (בסעיף קטן זה – תקופת ההגבלה), אם סבר כי קיים צורך מיידי בכך לשם הגנה על שלום הציבור, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי, בתוך תקופת ההגבלה.

(ד) סברה הרשות המוסמכת כי עילה שבשלה היא רשאית לדחות את הבקשה כאמור בסעיף קטן (א) התקיימה בשל ליקוי הניתן לתיקון, רשאית היא להורות לבעל הרישיון על תיקון הליקוי ורשאית היא, בין השאר, להורות על אופן ומועד לתיקונו; הוראה כאמור, רשאית היא להורות כי לא יבצע בעל הרישיון אבטחה או שמירה, כפי שתקבע, עד לתיקון הליקוי להנחת דעתה.

ד ב ר י ה ס ב ר

לראשונה על יסוד מידע כוזב כאמור בסעיף, והן למצב שבו הרישיון חודש כאמור.

עוד יובהר כי החלטת דחייה לפי סעיף זה הנוגעת לגוף ביטחוני תיעשה בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים. בהינתן צורך דחוף להתלות או להגביל את הרישיון לשם הגנה מיידית על שלום הציבור, מוצע לקבוע כי הממונה (עובד שמינה השר לדון בהשגות על החלטת הרשות המוסמכת כמפורט בסעיף 24 המוצע) רשאי להתלות או להגביל את הרישיון לאלתר, לתקופה שלא תעלה על 7 ימים, ובלבד שייתן לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בהקדם האפשרי לאחר ההתליה או ההגבלה.

עוד מוצע לקבוע כי במקרה שבו העילה התקיימה על יסוד ליקוי הניתן לתיקון, רשאית הרשות שלא לדחות את הבקשה אלא להורות לבעל הרישיון לתקן את הליקוי ולתת הוראות לעניין זה, למשל לעניין אופן התיקון או מועדו. כמו כן מוצע להסמיכה להורות למבקש כי לא יבצע אבטחה או שמירה עד לביצוע התיקון להנחת דעתה.

סימן ב': דחיית הבקשה

סעיף 20 מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת רשאית, בהחלטה כתובה ומנומקת, לסרב לחדש רישיון, להתנות את חידוש הרישיון בתנאים, לבטל רישיון, להגבילו, או להתלותו לתקופה שלא תעלה על שנה, בהתקיים אחת העילות המפורטות בסעיף, ולאחר שנתנה לבעל הרישיון הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב: (1) הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב, שגוי, מטעה או חלקי; (2) חדל להתקיים בבעל הרישיון תנאי מהתנאים למתן הרישיון; (3) בעל הרישיון הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון; (4) בעל הרישיון הפר הוראה מהוראות חוק זה או לפי חוק כלי הירייה; (5) קצין משטרה מוסמך קבע כי קיים חשש כי החזקת הרישיון יש בה כדי לפגוע בשלום הציבור או ביטחונו.

יובהר כי הפעלת הסמכויות לפי סעיפים אלה תיעשה בהתאם לנסיבות המקרה המסוים, בשום לב לטיב ההפרה, חומרתה, היקפה והשלכותיה על עמידת בעל הרישיון בדרישות הדין ועל שלום הציבור או ביטחונו. יובהר כי הוראות הסעיף מתייחסות הן למצב שבו ניתן הרישיון

21. דחיית בקשה לרישיון בשל פגם במהימנות
על אף האמור בסעיפים 3, 6, 8, 10 ו-12, הרשות המוסמכת רשאית, בהחלטה מנומקת, לסרב לתת או לחדש רישיון למבקש העומד בתנאים למתן רישיון כמפורט באותם סעיפים, אם מצאה כי קיימות נסיבות מיוחדות הנוגעות לאותו מבקש שבשלן אין לתת לו רישיון, ובכלל זה נסיבות המעידות על פגם במהימנותו, ולרבות אם ניתנה בעניינו החלטת דחייה כהגדרתה בסעיף 20(א).
22. הגבלות לאחר החלטת דחייה
(א) נתנה הרשות המוסמכת החלטת דחייה, לא תקובל בקשה נוספת מאת אותו מבקש, לקבלת רישיון מאותו סוג, במשך תקופה של שנה ממועד החלטת הדחייה, או שנתיים – אם הרשות המוסמכת קבעה בהחלטת הדחייה כי היא התקבלה בשל נסיבות העולות כדי חומרה מיוחדת; ואולם אם הוגשה השגה לפי סעיף 25 על החלטת הדחייה – מניין התקופות האמורות, לפי העניין, יחל במועד קבלת ההחלטה בהשגה.
- (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), הרשות המוסמכת רשאית לדון בבקשה נוספת שהגיש מבקש שניתנה בעניינו החלטת דחייה, אף אם טרם חלפו התקופות האמורות באותו סעיף קטן, לפי העניין, אם שוכנעה כי הדבר מוצדק בשל שינוי בנסיבות שחל ממועד קבלת החלטת הדחייה או בשל טעמים מיוחדים אחרים.
23. הודעה על ביטול רישיון
(א) קבלה הרשות המוסמכת החלטה לפי סעיף 20(א), תשלח עותק מהחלטה לבעל הרישיון בתוך שבעה ימים לכל היותר ממועד קבלתה; ההחלטה כאמור תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום מסירתה או במועד מאוחר יותר שקבעה הרשות המוסמכת כמפורט בהחלטה.
- (ב) קבלה הרשות המוסמכת החלטה לפי סעיף 20(א) בעניינו של ספק שירותי אבטחה שהוא קבלן שירות כהגדרתו בחוק העסקת עובדים, תשלח עותק מההחלטה גם לממונה על האסדרה ואכיפה במשרד העבודה.

סימן ג': השגה

24. מינוי ממונה
השר ימנה מבין עובדי משרדו אדם אשר יהיה מוסמך לדון בהשגות על החלטת הרשות המוסמכת לפי סימן זה (בסימן זה – ממונה); הודעת המינוי תפורסם ברשומות.

ד ב ר י ה ס ב ר

- סעיף 21** בסעיף זה מוצע לקבוע כי גם כאשר המבקש עומד בתנאים לקבלת הרישיון ולא התקיימה עילה מהעילות המנויות בסעיף 20, עדיין תהיה הרשות המוסמכת רשאית לדחות בקשה, אם מצאה כי קיימות נסיבות מיוחדות הנוגעות לאותו מבקש שבשלן אין לתת לו רישיון, ובכלל זה נסיבות המעידות על פגם במהימנותו או מטעמים הנוגעים להחלטת דחייה שניתנה בעניינו בעבר.
- סעיף 22** מוצע לקבוע כי משניתנה החלטת דחייה, תחל תקופת השהייה של שנה שבה לא תקובל בקשה נוספת מאת אותו מבקש, לקבלת אותו רישיון, ואם החלטת הדחייה התקבלה בנסיבות של חומרה מיוחדת – תקופת השהייה תהיה לשנתיים. זאת, אלא אם כן סברה הרשות המוסמכת כי השתנו הנסיבות ממועד קבלת ההחלטה או קיימים טעמים מנומקים אחרים המצדיקים מתן רישיון אף אם טרם חלפה תקופת ההשהייה האמורה.
- נסיבות העולות כדי חומרה מיוחדת הן, למשל, אם בעל הרישיון הלבין הון דרך ספק שירותי האבטחה או היה שותף לכנופיות פשע; הפרות של תנאים ברישיון לרבות בעניין הכשרת מאבטחים; זיוף מסמכים לצורך קבלת רישיון במשך תקופה ארוכה, וכן אם הוגש נגד בעל הרישיון כתב
- אישום בשל ביצוע עבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי להחזיק ברישיון.
- יובהר כי מצבים של ביטול או התלייה של רישיון אין בהם כדי להשפיע על שכר עובדים המועסקים על ידי בעל הרישיון מכוח כל חוק אחר ואף לא על רישיונות לפי חוקים אחרים, לרבות רישיון קבלן כוח אדם לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996 (להלן – חוק העסקת עובדים).
- סעיף 23** מוצע לקבוע כי עותק החלטת הדחייה יישלח למבקש בתוך שבעה ימים ממועד קבלתה, והיא תיכנס לתוקפה בתום 30 ימים מהמועד האמור או במועד מאוחר יותר שנקבע בהחלטה.
- אם ספק שירותי האבטחה הוא קבלן שירות כהגדרתו בחוק העסקת עובדים, תישלח גם למשרד העבודה הודעה בנושא.

סימן ג': השגה

- סעיפים 24 ו-25** בכוחן של החלטות הרשות המוסמכת לפי החוק המוצע להשפיע על היקף זכותו של אדם ליטול חלק בתחום שירותי האבטחה. לפיכך, מוצע להסדיר את אפשרות ההשגה על החלטות אלה, בתוך

- הגשת השגה 25. הרואה עצמו נפגע מהחלטת הרשות המוסמכת שניתנה לפי חוק זה, רשאי להשיג עליה בכתב, לפני הממונה, בתוך ארבעים וחמישה ימים ממועד קבלת ההחלטה.
- הדיון בהשגה 26. (א) הוגשה השגה על החלטת הרשות המוסמכת שהתקבלה על פי קביעת קצין המשטרה המוסמך בהתאם להוראות סעיף 15, יחליט הממונה בהשגה לאחר שקיבל את עמדת משטרת ישראל לגביה.
- (ב) הוגשה השגה על החלטת הרשות המוסמכת שהתקבלה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות בהתאם להוראות סעיף 16, יחליט הממונה בהשגה לאחר שקיבל את עמדת מנהל משרד הבריאות לגביה.
- (ג) הממונה יעביר עותק מההשגה לקבלת עמדת משטרת ישראל או משרד הבריאות כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין, בסמוך לאחר שהוגשה לו ולא יאוחר משבעה ימים מאותו מועד.
- (ד) הממונה יקבל החלטה בהשגה בתוך ארבעים וחמישה ימים מהיום שבו הוגשה ההשגה, ואם נדרש המשיג להשלמת מסמכים או פרטים – מיום שמסר לממונה את המסמכים או הפרטים הנדרשים.

פרק ד': פעילותם של בעלי רישיון

סימן א': כללי

- פיקוח הרשות המוסמכת 27. במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחה של הרשות המוסמכת.
- חובות דיווח של בעל רישיון 28. (א) בעל רישיון שאבד או נשמד רישיונו ידווח על כך בלא דיחוי ובכתב לרשות המוסמכת.
- (ב) נודע לבעל רישיון כי חדל להתקיים לגביו תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון, ידווח על כך בלא דיחוי ובכתב לרשות המוסמכת.

ד ב ר י ה ס ב ר

חוק זה, תיקון עקיף המוסיף אפשרות זו לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000.

פרק ד': פעילותם של בעלי רישיון

פרק זה מבקש לקבוע את ההוראות שיחולו על בעלי רישיון בתקופת תוקפו של הרישיון. הפרק המוצע כולל הוראות שיחולו באופן רחבי על כלל בעלי הרישיונות, וכן הוראות ייעודיות שיחולו על ספק שירותי אבטחה, על מאבטח ועל שומר, כמפורט להלן.

סימן א': כללי

סעיפים בסימן זה מוצע לכלול חובות שיחולו באופן 27 עד 29 שוטף על כלל בעלי הרישיונות. בסימן זה מוצע לקבוע את הנורמה הכללית שלפיה בעל רישיון יהיה נתון לפיקוחה של הרשות המוסמכת, וכי רישיון שניתן לפי חוק זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה, לשיעבוד או לעיקול.

כמו כן מוצע לקבוע חובות דיווח שיחולו על בעל רישיון, ובהן חובת דיווח של בעל רישיון לפי חוק זה שרישיונו אבד או נשמד, או שחדל להתקיים בו תנאי מהתנאים לקבלת הרישיון. חובת דיווח נוספת עניינה

45 ימים מקבלתן. על הגשת השגה יחולו כללי המשפט המינהלי, לעניין המצאות וכדומה. על זכותו להשיג יקבל האדם הודעה מראש, בד בבד עם קבלת ההחלטה לגביה. ההשגה תוגש לגורם ברשות המוסמכת, הוא הממונה, אשר מונה לשם כך על ידי השר. הודעת מינוי תפורסם ברשומות. המדובר בגורם בכיר יותר מהגורם אשר נתן את ההחלטה שעליה האדם משיג.

סעיף 26 מוצע לקבוע הוראות לעניין העברת ההשגה לגורמים נוספים בטרם קבלת ההחלטה בה. מוצע כי אם הוגשה השגה על החלטת הרשות המוסמכת על פי קביעת קצין משטרה מוסמך או בהתאם להודעת מנהל משרד הבריאות – יעביר הממונה אליהם עותק מההשגה בתוך שבעה ימים מקבלתה, ויחליט בה לאחר שקיבל את עמדתם, לפי העניין. לעניין לוחות הזמנים מוצע כי הממונה יחליט בהשגה בתוך 45 ימים ממועד קבלתה, או מיום שנמסרו לו פרטים משלימים שדרש לשם קבלת ההחלטה. יובהר כי לשם עמידה בלוחות זמנים אלה, על המשטרה ומנהל משרד הבריאות להעביר התייחסותם בתוך זמן סביר מיום קבלת ההשגה אצלם. תקיפת החלטת הממונה בהשגה לפי חוק זה תיעשה בדרך של הגשת עתירה מינהלית לבית משפט לעניינים מינהליים. לצורך כך מוצע בסעיף 73 להצעת

(ג) ספק שירותי אבטחה ידווח בכתב לרשות המוסמכת על כל עיסוק נוסף שלו שאינו אספקת שירותי אבטחה.

(ד) מינה ספק שירותי אבטחה ממלא מקום מנהל תחום אבטחה והדרכה לפי סעיף 33, ידווח על כך בכתב לרשות המוסמכת ויציין את פרטי ממלא המקום שמונה.

(ה) השר, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין חובות הדיווח שיחולו על בעלי רישיון, ובכלל זה עניינים נוספים שתחול לגביהם חובת דיווח, הפרטים שייכללו בדיווח, אופן הדיווח ומועדיו.

29. רישיון לפי חוק זה אינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול.
איסור העברה, שעבוד או עיקול של רישיון

סימן ב': ספק שירותי אבטחה

30. ספק שירותי אבטחה לא יעסוק בכל עיסוק נוסף שאינו אספקת שירותי אבטחה (בסעיף זה – עיסוק נוסף), אלא בהתקיים כל התנאים שלהלן:
עיסוק נוסף לספק שירותי אבטחה

(1) הוא דיווח על כך בכתב ומראש לרשות המוסמכת בהתאם להוראות סעיף 28(ג);

(2) הוא מקיים הפרדה חשבונאית בין העיסוק באספקת שירותי אבטחה לבין כל עיסוק נוסף שלו, לרבות באמצעות קיום מערך רישום נפרד של הכנסות והוצאות או דוחות כספיים נפרדים;

(3) מי שמועסק בידו בתחום אספקת שירותי אבטחה, לא מועסק בידו, בעת ביצוע אבטחה או שמירה, גם בתחום העיסוק הנוסף, למעט עיסוק נוסף המנוי בתוספת השלישית.

31. ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה חמושה אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:
הוראות מיוחדות לעניין אספקת שירותי אבטחה חמושה

ד ב ר י ה ס ב ר

תחום הפעילות הנוסף לבין תחום פעילות שירותי האבטחה; ואיסור העסקה צולבת של מי שמועסק בידו בעת ביצוע אבטחה או שמירה, בעיסוק אחר. סעיף זה נועד לייחד את נושא אספקת שירותי אבטחה כתחום מוגדר ונפרד גם בתוך המבנה הארגוני והפיננסי של ספק שירותי האבטחה ולרבות לצורכי פיקוח הרשות המוסמכת לגביו.

סעיף 31 מוצע לקבוע סעיף ייעודי שיחול לגבי אספקת של שירותי אבטחה חמושה. ראשית, מוצע להטיל חובה על ספק המספק שירותי אבטחה חמושה, להעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף שממנו הוא מספק שירותי אבטחה חמושה. יובהר כי ניתן שמנהל תחום האבטחה וההדרכה ישרת יותר מסניף אחד, וזאת בכפוף לתנאי הרישיון.

שנית, על ספק שירותי אבטחה חמושה לעמוד בהוראות החלות עליו לעניין אחסנת מאגר כלי הירייה שברשותו, לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן – חוק רישוי עסקים).

באופן דומה, על ספק שירותי אבטחה חמושה לעמוד בהוראות הנוגעות ליחס שבין כמות כלי הירייה שהוא מחזיק לבין מספר הסניפים שמהם הוא פועל. הסמכה

בעיסוק נוסף של ספק שירותי אבטחה, שאינו אספקת שירותי אבטחה ובעניין מילוי ממלא מקום מנהל תחום אבטחה והדרכה – בהתאם לחובותיו לפעול כך לפי סעיפים 31 ו-33 המוצעים בהמשך הפרק בסימן ב', הכולל את ההוראות שיחולו באופן שוטף על ספק שירותי אבטחה.

עוד מוצע להסמיך את השר, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות לעניין חובות הדיווח שיחולו על בעלי רישיון, כמו דיווח על כל יעד אבטחה שאושר לפי הוראות החוק וכדומה.

סימן ב': ספק שירותי אבטחה

בסימן זה מוצע לכלול את ההוראות והחובות שיחולו על בעל רישיון ספק שירותי אבטחה. אסדרת עיסוק זה היא אחת מאבני היסוד של הצעת חוק זו, שנועדה לייצר תשתית רגולטורית רחבה לפיקוח על פעילותם של ספקי שירותי האבטחה.

סעיף 30 מוצע לקבוע כי ספק שירותי אבטחה לא יעסוק בכל עיסוק נוסף שאינו אספקת שירותי אבטחה, אלא בהתקיים שלושה תנאים שעניינם דיווח לרשות המוסמכת, מראש ובכתב; קיום הפרדה חשבונאית בין

(1) הוא מעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף שממנו הוא מספק שירותי אבטחה חמושה, ועומד בהוראות שנקבעו לעניין זה, לפי סעיף 68(א)(4)(א);

(2) הוא עומד בהוראות לעניין אחסנת כלי הירייה החלות עליו לפי חוק זה או לפי חוק רישוי עסקים, לפי העניין;

(3) הוא עומד בהוראות לפי סעיף 68(ב)(2) לעניין היחס בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים בספק שירותי אבטחה.

(א) ספק שירותי אבטחה לא יעסיק את מנהל תחום האבטחה וההדרכה בו בעיסוק נוסף, אלא אם כן ניתן לכך אישור הרשות המוסמכת לפי סעיף קטן (ב)(3); ואולם אין בהוראה זו כדי לגרוע ממנהל תחום אבטחה והדרכה שהוא בעל רישיון מיוחד לפעול בהתאם לרישיון מיוחד.

32. עיסוק נוסף למנהל תחום אבטחה והדרכה והוראות הרשות המוסמכת לעניין זה

(ב) הרשות המוסמכת רשאית, בשים לב, בין השאר, לאופי האבטחה, היקפה, הפריסה הגאוגרפית שלה, יעדי האבטחה ומספר כלי הירייה המנוהלים על ידי ספק שירותי האבטחה –

(1) להורות לספק שירותי אבטחה מסוים, הפועל מכמה סניפים, על העסקת מספר מנהלי תחום אבטחה והדרכה שונה מהמספר הקבוע לפי סעיף קטן 68(ב)(1);

(2) לתת הוראות לספק שירותי אבטחה מסוים לעניין היחס בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים הנדרש, וזאת על אף האמור בתקנות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף 68(ב)(2);

ד ב ר י ה ס ב ר

שייתכן שלא יידרש להציב מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף שממנו פועל, וזאת על אף החובה לעניין זה הקבועה בסעיף 31 המוצע. לבסוף מוצע להסמיך את הרשות המוסמכת לתת הוראות לספק שירותי אבטחה מסוים בעניין יחס כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים הנדרש. גם קביעה זו יש לה השלכה לעניין העסקת מנהל תחום אבטחה והדרכה, שכאמור נדרש להעסיקו בכל סניף שממנו פועל הספק, בכפוף לסמכות הרשות המוסמכת להורות אחרת כאמור.

יובהר כי הוראות הרשות המוסמכת לספק שירותי אבטחה כאמור יבואו לידי ביטוי במיוחד לגבי ספקי שירותי אבטחה של גופים ביטחוניים, אשר נדרשים להוראות מיוחדות בשל אופיים הביטחוני הדורש היערכות אחרת מצד הפיקוח והאכיפה הנערכים מטעם הרשות המוסמכת.

עוד לעניין זה יובהר כי אין בהגבלה על העסקת מנהל תחום אבטחה והדרכה בעיסוק נוסף כדי לגרוע מסמכותו של מנהל תחום האבטחה וההדרכה, אם הוא בעל רישיון מיוחד לפי סעיף 10ג(א) לחוק כלי הירייה כנוסחו המוצע בתיקון העקיף לחוק האמור, לפעול בהתאם לרישיון המיוחד.

לקביעת תקנות בנושא זה מוצעת בסעיף 68(ב)(2), ואילו כאן מוצע לקבוע את חובתו של הספק המספק שירותי אבטחה חמושה, לפעול לפיה.

יובהר כי אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מאחריות בעל הרישיון המיוחד לפי סעיף 10ג(א) לחוק כלי הירייה (כנוסחו המתוקן בתיקון עקיף בהצעת חוק זו – הכוונה לרישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה לשימוש המועסקים על ידו), וכן מאחריותו של מנהל תחום אבטחה והדרכה לפי החוק המוצע.

סעיף 32 מוצע לקבוע כי ספק שירותי אבטחה לא יעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה בעיסוק נוסף אלא באישור הרשות המוסמכת. לצד קביעה כללית זו מוצע להסמיך את הרשות המוסמכת לתת לספק שירותי אבטחה מסוים הוראות בעניין העסקת מנהל תחום אבטחה, כך שתהיה מוסמכת לאשר לו להעסיקו בעיסוק נוסף, אם סברה כי לא יהיה בכך כדי לפגוע בתפקידו כמנהל תחום אבטחה והדרכה.

עוד בעניין זה מוצע כי הרשות המוסמכת תהיה רשאית, בהתחשב, בין השאר, באופי פעולות האבטחה, היקפן, הפריסה הגאוגרפית שלהן ומספר כלי הירייה המנוהלים על ידי ספק שירותי האבטחה, לתת הוראות לספק שירותי אבטחה מסוים המפעיל כמה סניפים לעניין מספר מנהלי תחום אבטחה והדרכה שעליו להעסיק, כך

(3) לאשר לספק שירותי אבטחה מסוים, על אף האמור בסעיף קטן (א), להעסיק את מנהל תחום האבטחה וההדרכה בו בעיסוק נוסף, אם סברה כי אין בכך כדי לפגוע בתפקידו כמנהל תחום אבטחה והדרכה.

33. (א) ספק שירותי אבטחה חמושה ימנה אחד מאלה כממלא מקום למנהל תחום אבטחה והדרכה בארגון;

(1) מנהל תחום אבטחה והדרכה המועסק באחד מסניפי ספק שירותי האבטחה;

(2) בעל רישיון מיוחד.

(ב) הרשות המוסמכת רשאית לקבוע ברישיון ספק שירותי אבטחה המספק שירותי אבטחה לא חמושה או שירותי שמירה, חובת מינוי מנהל תחום אבטחה והדרכה ומינוי ממלא מקומו.

34. ספק שירותי אבטחה לא יעסיק אדם לשם ארגון שירותי אבטחה, ולא יתקשר או יקבל מאדם שירות שעניינו ארגון שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן יש לאותו אדם רישיון מארגן שירותי אבטחה.

35. ספק שירותי אבטחה לא יעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן יש בידו רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה.

36. (א) ספק שירותי אבטחה לא יעסיק אדם לביצוע אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן יש בידי אותו אדם רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיונות המפורטים בסעיף 9, לפי העניין.

(ב) ספק שירותי אבטחה לא יעסיק אדם לביצוע שמירה, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן יש בידי אותו אדם רישיון שומר.

37. (א) ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה באמצעות אחר (בסעיף זה – קבלן משנה), ולא יתקשר, במישרין או בעקיפין, עם קבלן משנה לשם אספקת שירותי האבטחה באמצעות קבלן המשנה, אלא אם כן קבלן המשנה הוא ספק שירותי אבטחה.

(ב) הסכם התקשרות עם קבלן משנה יהיה הסכם בכתב.

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע את חובתו של הספק **עד 36** לוודא כי המועסקים על ידו בשירותי אבטחה מחזיקים ברישיונות הנדרשים לפי חוק זה. כלומר, ספק שירותי אבטחה לא יעסיק אדם כמארגן שירותי אבטחה, מנהל תחום אבטחה והדרכה, מאבטח או שומר, בתמורה או שלא בתמורה, בלי שיש בידם רישיון לפי הוראות חוק זה, לעניין מארגן שירותי אבטחה, מוצע להרחיב את האיסור כך שיחול על העסקה, קבלת שירות או התקשרות לצורך ארגון שירותי אבטחה, עם מי שאינו בעל רישיון מארגן שירותי אבטחה.

סעיף 37 בסעיף זה מוצע לקבוע איסור על אספקת שירותי אבטחה באמצעות קבלני משנה שאינם ספקי שירותי אבטחה. מוצע לקבוע כי הסכם התקשרות עם קבלן משנה יערך בכתב, וכמו כן מוצע לקבוע חובת דיווח מיוחדת, אחת לשנה, מלווה בתצהירי הכוללת נתונים בדבר ההתקשרות עם קבלן המשנה, כפי שייקבע בתקנות.

סעיף 33 בהתאם לסעיף 31¹, ספק שירותי אבטחה חמושה נדרש למנות מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף שממנו הוא פועל. בסעיף 33 מוצע לקבוע את החובה למנות ממלא מקום לכל מנהל תחום אבטחה והדרכה המועסק על ידו. ניתן כי ממלא המקום יהיה מנהל תחום אבטחה והדרכה המועסק באחד מן הסניפים הנוספים הקיימים לספק, או בעל רישיון מיוחד בו לפי סעיף 10ג(א) לחוק בלי הירייה כנוסחו המוצע בהצעת חוק זו. אם האחרון ימונה לממלא מקום כאמור, מובהר בזה כי תפקידו כמנהל תחום אבטחה והדרכה בפועל, אם יחליף את מקומו בשעת הצורך, לא יגרע מתפקידו ומאחריותו כבעל רישיון מיוחד.

לצד הוראות אלה מוצע להסמיך את הרשות המוסמכת להורות לספק שירותי אבטחה מסוים, שמספק שירותי אבטחה לא חמושה או שירותי שמירה, למנות מנהל תחום אבטחה והדרכה וממלא מקומו, בעת הצורך.

(ג) ספק שירותי אבטחה ידווח לרשות המוסמכת, אחת לשנה, במועד שייקבע בתקנות לפי סעיף 28(ה), דין וחשבון מאושר בתצהיר החתום בידו, ובתאגיד – בידי המנהל הכללי, שיכלול נתונים בדבר האתרים שבהם סיפק שירותי אבטחה באמצעות קבלן משנה לפי סעיף קטן (א), מספר המאבטחים שהעסיק בכל אתר, תקופת עבודתו של כל מאבטח ונתונים נוספים כפי שיקבע השר בתקנות.

סימן ג': מאבטח

38. מאבטח לא יבצע אבטחה אלא במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה. חובת העסקה בידי ספק שירותי אבטחה
39. מאבטח לא יעסוק, בעת ביצוע אבטחה, בכל עיסוק אחר, למעט עיסוק המנוי בתוספת לעיסוק נוסף. עיסוק נוסף למאבטח
40. מאבטח לא יבצע אבטחה חמושה באמצעות כלי ירייה שניתן לו, לפי חוק כלי הירייה, על ידי ספק שירותי האבטחה שבו הוא מועסק. ביצוע אבטחה חמושה באמצעות כלי ירייה שניתן על ידי ספק שירותי האבטחה
41. מאבטח לא יבצע אבטחה אלא בהתקיים כל אלה: חובות מאבטח

(1) בעת מילוי תפקידו;

דברי הסבר

בהקשר זה יש לחדד שני עניינים הנוגעים לאבטחה בגופים הפטורים מחובת רישיון. האחד, יובהר כי חובת רישיון מאבטח אינה חלה לגבי פעולות האבטחה וההגנה הנעשות באמצעות גופים אלה, שכן פעולות אלה נעשות על פי הסמכה בחוק כלי הירייה שאינה לפי סעיף 10ג(ג) החל בעניינו של מאבטח לפי הצעת חוק זו; שנית, גופים אלה פטורים גם מרישיון ספק שירותי אבטחה, בהתייחס לפעולות האבטחה וההגנה שהם מספקים בעצמם ובעבור עצמם. כך למשל, עובדי שירות הביטחון הכללי המספקים אבטחה במסגרת עבודתם, ולא באמצעות חברת אבטחה חיצונית המספקת שירותי אבטחה לאותו גוף, אינם חייבים ברישיון לפי הצעת חוק זו. לפיכך הוראות הסעיף המוצע חלות רק בהקשרים של מאבטח כהגדרתו בחוק זה.

סעיף 39 מוצע לקבוע כי מאבטח לא יעסוק בעת ביצוע אבטחה בכל עיסוק אחר, למעט עיסוק המנוי בתוספת השלישית. מדובר בעיסוקים שיכול שיהיו שלובים יחד בעת העסקה, למשל מאבטח ומורה דרך או מגיש עזרה ראשונה. כך יובהר שמאבטח לא יכול לבצע פעולות ניקיון למשל, בעת ביצוע פעולות אבטחה. יובהר שהעיסוק הנוסף מוגבל רק בעת ביצוע האבטחה.

סעיף 40 מוצע להבהיר ולקבוע מפורשות כי מאבטח יבצע אבטחה חמושה רק באמצעות כלי הירייה שניתן לו על ידי ספק שירותי האבטחה שבו הוא מועסק. כך מאבטח לא יכול לבצע פעולות אבטחה באמצעות כלי הירייה הפרטי שלו, שקיבל שלא מכוח רישיון לפי סעיף 10ג לחוק כלי הירייה.

סעיף 41 מאבטח יבצע אבטחה רק בעת מילוי תפקידו, קרי בעת עבודתו בביצוע אבטחה אצל הספק,

יובהר כי סעיף זה נועד להתמודד, בין השאר, עם תופעת דמי החסות ונועד למנוע התקשרות עם חברות קש או שרשרת התקשרויות כאשר לא ידוע לרשות המוסמכת מי מבצע את העבודה בפועל. לפיכך מוצע לקבוע חובת רישיון ספק שירותי אבטחה שתחול על כל גורם שעימו התקשר ספק שירותי האבטחה בכדי לספק באמצעותו את שירותי האבטחה. יובהר כי הסעיף קובע דרישת רישיון ספק שירותי אבטחה לגבי קבלן המשנה שבאמצעותו יסופקו שירותים אלה. כלומר, הסעיף אינו חל על לגבי מארגן שירותי אבטחה שעימו התקשר ספק שירותי האבטחה לשם תיווך בינו, מארגן שירותי האבטחה הוא גורם מתווך ואינו מספק את שירותי האבטחה בעצמו.

סימן ג': מאבטח

סעיף 38 מוצע לקבוע את הכלל שלפיו מאבטח יבצע אבטחה רק במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה. כלל זה נועד לייצר ודאות שלפיה אין מי שמחזיק ברישיון מאבטח לפי חוק זה, שאינו מועסק בידי ספק שירותי אבטחה שגם נדרש ברישיון. כמו כן, יובהר כי מאבטח המחזיק בתעודת הסמכה לפי חוק מהחוקים המנויים בתוספת הראשונה נדרש לבצע פעולות המתאימות להסמכה שבה הוא מחזיק, כך למשל, מאבטח בעל הסמכה לליווי טיולים, אינו יכול לאבטח מוסדות חינוך בלי הסמכה המתאימה לכך. כמו כן, מאבטח המחזיק ברישיון מסוג מסוים, למשל ברישיון מסוג 1 שבמסגרתו הוא מבצע אבטחה חמושה בלבד באמצעות קבלת רישיון לפי סעיף 10ג לחוק כלי הירייה, בלי שמחזיק בתעודת הסמכה, אינו יכול לבצע אבטחה הדורשת סמכויות כאמור ודורשת בהחזקה של רישיון מאבטח משולב.

(2) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ובלבד שאם לובש מדים – לא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה.

סימן ד': שומר

42. עיסוק נוסף לשומר שומר לא יעסוק, בעת ביצוע שמירה, בכל עיסוק אחר, למעט עיסוק המנוי בתוספת השלישית.

43. חובות שומר שומר לא יבצע שמירה אלא בהתקיים כל אלה:

(1) בעת מילוי תפקידו;

(2) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ובלבד שאם לובש מדים – לא יהיה בהם כדי להטעות כנחזים להיות מדי משטרה.

פרק ה': יעד אבטחה

44. הגדרות לפרק ה' בפרק זה, "קצין משטרה בכיר" – קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש]. התשל"א-1971¹⁵, שהוסמך בידי המפקח הכללי של משטרת ישראל.

45. אישור יעד אבטחה ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה מסוים, אלא באישור מראש ובכתב שנתנה לו הרשות המוסמכת, לגבי אותו יעד אבטחה, לפי הוראות סעיף זה, ובהתאם לתנאי האישור.

46. (א) ספק שירותי אבטחה, המבקש לספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה מסוים, יגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת אישורה לגבי אותו יעד אבטחה, שתוגש באופן שתורה הרשות המוסמכת; ואולם בקשה המתייחסת ליעד אבטחה של גוף ביטחוני תוגש בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים.

דבריו הסבר

סעיפים מוצע לקבוע את אופן אישור יעד אבטחה על 44 עד 46 ידי משטרת ישראל וגופים ביטחוניים מסוימים הכלולים בהגדרת מערכת הביטחון; מובהר כי

ספק שירותי אבטחה יספק שירותי אבטחה חמושה רק על אתר או יעד אשר אושר לצורך כך על ידי משטרת ישראל, כך שספק שירותי אבטחה המבקש לספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה מסוים, יגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת אישורה לגבי אותו יעד אבטחה. הרשות המוסמכת תעביר את הבקשה לקצין משטרה בכיר, כהגדרתו בסעיף, לצורך קבלת אישורו בדבר הצורך באבטחה חמושה של יעד האבטחה. קצין משטרה בכיר רשאי להתנות אישורו בתנאים שונים, לרבות: מספר המאבטחים וסוגיהם ומספרם של כלי הירייה שיאושרו לצורך האבטחה, אופן אחסונם של כלי הירייה האמורים, משך הזמן שבו תאושר האבטחה, וכדומה.

קצין המשטרה יעביר לרשות המוסמכת את אישור משטרת ישראל בתוך 30 ימים מיום שהרשות העבירה אליו את הבקשה, והרשות תיתן החלטה בבקשה לאישור יעד האבטחה בתוך 15 ימים לאחר קבלת אישור המשטרה כאמור. יובהר כי בקשה המתייחסת ליעד אבטחה של גוף ביטחוני, המבקש לאבטח את יעד האבטחה באמצעות ספק שירותי אבטחה חיצוני, תוגש בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים, היות שיעד האבטחה יכול שיהיה מסווג,

כך שאינו יכול לבצע פעולות אבטחה באופן עצמאי; כמו כן מוצע לקבוע את חובתו של מאבטח לעונד באופן גלוי תג מזהה.

סימן ד': שומר

סעיפים בדומה לחובות הקבועות לגבי מאבטח, מוצע 42 עד 43 לקבוע כי גם שומר לא יעסוק בעת ביצוע שמירה בכל עיסוק אחר למעט עיסוק המנוי בתוספת השלישית. כדוגמה, שומר לא יכול לבצע פעולות של ניקיון, בעת ביצוע פעולות השמירה. כמו כן, עליו לבצע פעולות של שמירה רק בעת מילוי תפקידו וכשהוא עונד תג באופן גלוי המזהה אותו ואת תפקידו.

עם זאת, ולהבדיל ממאבטח, לא נקבעה חובת העסקת שומר בידי ספק שירותי אבטחה. כלומר, אין מניעה ששומר יעסוק בשמירה באופן עצמאי ושלא במסגרת העסקתו בידי ספק, ובלבד שמחזיק ברישיון שומר ובהתאם לתנאי הרישיון, לפי חוק זה.

פרק ה': יעד אבטחה

"יעד אבטחה" מוגדר כ"אדם, רכוש או מקום שלגביהם ניתנים שירותי אבטחה לפי חוק זה"; בפרק זה מוצע לקבוע את הכלל בדבר קבלת אישור מראש לכל יעד אבטחה אשר ניתנים לו שירותי אבטחה חמושה, כמפורט להלן.

¹⁵ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(ב) קיבלה הרשות בקשה כאמור בסעיף קטן (א), תעביר אותה לקצין משטרה בכיר לקבלת אישורו בדבר הצורך באבטחה חמושה של יעד האבטחה לרבות רמת האבטחה הנדרשת ואופן ביצועה (בסעיף זה – אישור משטרת ישראל); קצין המשטרה הבכיר רשאי להתנות את אישורו בתנאים, להגביל את תקופת תוקפו, ולקבוע בו כללים לעניין כמות וסוג כלי הירייה הדרושים לצורך אבטחת יעד האבטחה ולעניין החזקתם ואחסנתם.

(ג) קצין המשטרה הבכיר יעביר לרשות המוסמכת את אישור משטרת ישראל בתוך 30 ימים מיום שהרשות המוסמכת העבירה אליו את הבקשה כאמור בסעיף קטן (ב).

(ד) הרשות המוסמכת תיתן החלטה בבקשה לאישור יעד אבטחה שקבלה לפי סעיף קטן (א) לא יאוחר מחמישה עשר ימים מיום קבלת אישור משטרת ישראל.

(ה) על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) עד (ד), ניתן אישור מאת גוף ביטחוני בדבר הצורך באבטחה חמושה של יעד אבטחה, רשאית הרשות המוסמכת להחליט בבקשה על יסוד האישור שניתן בידי אותו גוף ביטחוני, ובהתאם לנוהל שייקבע לעניין זה בין הרשות המוסמכת לבין משטרת ישראל, ובלבד שתיתן החלטה לא יאוחר מ־45 ימים ממועד שקיבלה את הבקשה כאמור בסעיף קטן (א); לעניין סעיף קטן זה, "גוף ביטחוני" – גוף המנוי בפסקאות (1), (3) ו־(4) להגדרה "מערכת הביטחון".

פרק ו': צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי

47. (א) היה למפקד מחוז או מפקד יחידה ארצית במשטרת ישראל שהוא בדרגת תת־ניצב ומעלה יסוד סביר להניח כי מתקיים אחד מאלה, רשאי הוא לצוות בכתב על מי שמספק את שירותי האבטחה, להפסיק את שירותי האבטחה ביעד אבטחה, אחד או יותר, בכל דרך הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, כדי להביא לידי הפסקה של ממש באספקת שירותי האבטחה:

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים עניינם של סעיפים אלה בצו הפסקה מינהלי, 47 ו־48 וההסדרים המוצעים בהם דומים במהותם להסדרים בנושא זה הקבועים כיום בחוק רישוי עסקים, בסעיפים 20 ואילך לאותו חוק.

מוצע לקבוע כי בנסיבות שבהן קיים יסוד סביר להניח כי ביעד מסוים ניתנים שירותי אבטחה בידי מי שאינו ספק שירותי אבטחה, או כי יש להפסיק את מתן שירותי האבטחה לשם שמירה על שלום הציבור או לשם השבת שלום הציבור שהופר, ובמילים אחרות – כאשר קיימת דחיפות מיוחדת, קצין משטרה שהוא בדרגת תת־ניצב ומעלה יהיה רשאי להורות, בכתב, על הפסקה מיידית של מתן שירותי אבטחה ביעד אבטחה אחד או יותר. סמכות זו טעונה התייעצות עם תובע או יועץ משפטי מטעם משטרת ישראל, ובמקרים דחופים – ייתן הצו ויובא לאחר מכן לעיון התובע או היועץ המשפטי לקבלת עמדתו.

תוקפו של צו הפסקה מינהלי לא יעלה על שלושים ימים מיום נתינתו, עם אפשרות לבקש הארכתו מבית משפט השלום. במקרה של בקשת הארכת תוקף, יעמוד הצו בתוקפו שבעה ימים נוספים כל עוד לא החליט בית המשפט בבקשה.

מובהר, כי הכלל הוא שזכות הטיעון ניתנת לפני המעשה המינהלי, והחריג לכלל אשר מתקיים במצב של

והכול בכפוף לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני כך שהגוף הביטחוני הוא זה שקובע את יעד האבטחה ולא בהכרח נדרש להמתין לקבלת התייחסות המשטרה. עם זאת, ככל שמדובר בגוף ביטחוני, כהגדרתו בסעיף זה, המאשר את הצורך באבטחה חמושה של יעד האבטחה, רשאית הרשות המוסמכת להחליט בבקשה בהתאם לנוהל שייקבע לעניין זה בין הרשות המוסמכת לבין משטרת ישראל, ובלבד שהרשות המוסמכת תיתן החלטה בתוך 45 ימים מיום שקיבלה את הבקשה.

יובהר כי ספק שירותי אבטחה לא יספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה שלא התקבל לגביו אישור בכתב, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור כאמור.

כמו כן, יובהר כי הרשות המוסמכת לא נדרשת לאשר יעד אבטחה לפעולות הנדרשות לשם אבטחה לא חמושה או שמירה, אלא למקומות הדרושים לשם ביצוע אבטחה חמושה בלבד.

פרק ו': צו הפסקה מינהלי וצו הפסקה שיפוטי

פרק ו' כולל את ההוראות המסדירות את האפשרות לפעול בדרך של צווי הפסקה מינהליים או שיפוטיים, לשם הפסקת שירותי אבטחה ביעד מסוים, אחד או יותר, אם התקיימו עילות לכך כמפורט בהוראות הפרק ולהלן.

- (1) שירותי האבטחה ניתנים בידי מי שאינו בעל רישיון ספק שירותי אבטחה, בניגוד לסעיף 2;
- (2) הפסקת שירותי האבטחה נדרשת לשם שמירה על שלום הציבור או לשם השבת שלום הציבור שהופר.
- (ב) צו הפסקה מינהלי יכלול את כל אלה:
- (1) פרטים בדבר יעד האבטחה או פעולות האבטחה שלגביהם חל הצו;
- (2) תיאור העובדות שעל פיהן ניתן הצו והנימוקים לו;
- (3) אישור בדבר קיום חובת ההיוועצות כאמור בסעיף קטן (ג);
- (4) פרטים בדבר הזכות לבקש את ביטול הצו;
- (5) פרטים בדבר אופן ההתקשרות עם נותן הצו.
- (ג) לא יינתן צו הפסקה מינהלי אלא לאחר שנותן הצו התייעץ עם תובע או יועץ משפטי מטעם משטרת ישראל; ואולם מצא נותן הצו כי מתקיימות נסיבות שבשלן יש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי לשם מניעת פגיעה בשלום הציבור וביטחונו, וכי קיום ההתייעצות לפי סעיף קטן זה עלול לפגוע באופן משמעותי במימושה של תכלית זו, רשאי הוא לתיתו, והצו יובא לעיון התובע או היועץ המשפטי כאמור, להבעת עמדתו, במועד סמוך ככל הניתן לאחר מתן הצו, ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן.
- (ד) לא יינתן צו הפסקה מינהלי אלא לאחר שניתנה למי שעלול להיפגע ממתן הצו הזדמנות לטעון את טענותיו בכתב (בסעיף זה – זכות טיעון); ואולם מצא נותן הצו כי מתקיימות נסיבות שבשלן יש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי לשם מניעת פגיעה בשלום הציבור וביטחונו, וכי מתן זכות טיעון לפי סעיף קטן זה עלול לפגוע באופן משמעותי במימושה של תכלית זו, רשאי הוא לתיתו, ותינתן זכות הטיעון כאמור במועד סמוך ככל הניתן לאחר מתן הצו, ולא יאוחר משלושה ימים לאחר מכן.
- (ה) נוסף על האמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד), לא יינתן צו הפסקה מינהלי לספק שירותי אבטחה שמספק שירותי אבטחה לגופים ביטחוניים אלא לאחר מתן הודעה לגוף הביטחוני, כפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים, ובהסכמת משטרת ישראל; ואולם מצא נותן הצו כי מתקיימות נסיבות שבשלן יש לתת צו הפסקה מינהלי בלא דיחוי לשם מניעת פגיעה בשלום הציבור וביטחונו, וכי מתן ההודעה לפי סעיף קטן זה עלול לפגוע באופן משמעותי במימושה של תכלית זו, רשאי הוא לתת את ההודעה לפי סעיף קטן זה מוקדם ככל האפשר לאחר מתן הצו.

ד ב ר י ה ס ב ר

קצין המשטרה יהיה מחויב לדווח על הוצאת הצו לרשות המוסמכת בהקדם האפשרי.

לבסוף, יובהר כי מתן צו הפסקה מינהלי אין בו כדי להשפיע על שחר עובדים המועסקים על ידי בעל הרישיון מכוח כל חוק אחר ואף לא על רישיונות לפי חוקים אחרים, לרבות רישיון קבלן כוח אדם לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

סעיף 49 מוצע לקבוע בסעיף זה את אפשרות העתירה לערכאה שיפוטית של מי שנפגע מצו הפסקה

דחיפות הוא שזכות הטיעון יכולה להינתן אחרי המעשה המינהלי. כמו כן, לא יינתן צו הפסקה מינהלי לספק שירותי אבטחה שמספק שירותי אבטחה לגופים ביטחוניים אלא לאחר מתן הודעה לגוף הביטחוני, אם הדבר אפשרי. במקרה של מניעת פגיעה בשלום הציבור וביטחונו, אם מתן ההודעה עלול לפגוע באופן משמעותי במימושה של תכלית זו – תינתן ההודעה מוקדם ככל האפשר לאחר מתן הצו, כפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים ובהסכמת משטרת ישראל לעניין זה.

צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית דין בהליך אזרחי. כמו כן,

(ו) צו הפסקה מינהלי יומצא למי שהצו ניתן כלפיו בדרך שבה מומצא כתב בית-דין בהליך אזרחי.

(ז) ניתן צו הפסקה מינהלי, יופסקו שירותי האבטחה בכל יעד אבטחה שלגביו ניתן הצו באופן מיידי, או במועד אחר שקבע נותן הצו בצו, ובלבד שלא יעלה על חמישה עשר ימים מיום מתן הצו.

(ח) ניתן צו הפסקה מינהלי, ידווח על כך נותן הצו לרשות המוסמכת, בהקדם האפשרי.

48. צו הפסקה מינהלי יעמוד בתוקפו שלושים ימים מיום נתינתו, אם לא בוטל לפני כן על ידי נותן הצו או על ידי בית המשפט; בתום התקופה של שלושים הימים רשאי נותן הצו לבקש את הארכת תוקפו בבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום; הוגשה לבית המשפט בקשה להארכת תוקפו של צו הפסקה מינהלי, יעמוד הצו בתוקפו למשך שבעה ימים נוספים, כל עוד לא החליט בית המשפט החלטת אחרת.

49. (א) הרואה עצמו נפגע על ידי צו הפסקה מינהלי רשאי לעתור לבית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט השלום בבקשה לבטלו; על פסק דין של בית משפט השלום לפי סעיף זה ניתן לערער לבית המשפט המחוזי.

50. שוכנע בית משפט השלום שבו יושב נשיא בית משפט ואשר בתחום שיפוטו פועל ספק שירותי אבטחה, כי התקיים אחד מאלה, רשאי הוא, לבקשת קצין משטרה בדרגת רב-פקד ומעלה, לצוות על מי שמספק את שירותי האבטחה ועל כל מי שמועסק בידו במתן שירותי אבטחה, להפסיק את מתן שירותי האבטחה בכל דרך הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין; (1) אספקת שירותי האבטחה נעשית בידי מי שאינו בעל רישיון ספק שירותי אבטחה, בניגוד להוראות סעיף 2;

ד ב ר י ה ס ב ר

מחוז בבית משפט אחד, ולאפשר מינוי של שופטים מיוחדים שירכשו מומחיות ומקצועיות בתחומים אלה, בין השאר על ידי כך שירכזו אצלם את הדיון בכל הנושאים המינהליים. שופטים אלה עברו הכשרה בתחום המשפט המינהלי, וירכשו מומחיות ומקצועיות בתחום השיפוט המינהלי.

לנוכח האמור, מוצע לקבוע כי עתירה כנגד צו הפסקה מינהלי תוגש לבית משפט השלום כאמור. יודגש כי על החלטת בית המשפט בעתירה, שמורה לעותר זכות הערעור לבית המשפט המחוזי.

סעיף 50 מוצע לקבוע בסעיף זה את סמכותו של בית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא יעד האבטחה לתת צו הפסקה שיפוט, אם שוכנע כי שירותי האבטחה ניתנים בלא רישיון, או בניגוד לתנאי הרישיון לפי חוק זה; או כי קיימת סכנה ממשית או חשש משמעותי לפגיעה בשלום הציבור או ביטחונו; או כי ניתנים שירותי אבטחה חמושה ליעד שלא אושר מראש או בניגוד לתנאי האישור. בית המשפט יהיה רשאי לצוות על נותן השירותים ועל כל מי שמועסק בידו, להפסיק את מתן שירותי האבטחה בכל דרך הנראית לו מתאימה בנסיבות העניין, ובכלל זה סגירת משרדי ספק שירותי אבטחה או אחד מסניפיו, וכדומה.

ערעור על מתן צו שיפוט, בהתאם להסדרים הכלליים

מינהלי. מהות ההליך היא תקיפה של החלטת מינהלית. בהקשר זה יצוין כי המשפט המינהלי הוא אחד והערכאות הן רבות. וראו לדוגמה בג"ץ 578/80 ג'מיל אחמד גנאים נ' עבד-אל לטיף מואסי, פ"ד לה (2) 29, פסקה 4 לפסק הדין של השופט (כתוארו דאז) ברק (1980): ע"א 207/79 רביב משה ושות' בע"מ נ' בית יוליס בע"מ, פ"ד לו (1) 533, פסקה 1 לפסק הדין של השופט ברק (1982): בר"מ 8689/16 עיריית רמת השרון נ' הכפר הירוק ע"ש לוי אשכול, פסקה 13 לפסק הדין של השופט (כתוארו דאז) פוגלמן (נבו 26.9.2017): בג"ץ 4591/23 נהוראי ושות' לבנין (1979) בע"מ נ' רשות מקרקעי ישראל, פסקה 11 לפסק הדין של השופט גרוסקופף (נבו 4.3.2024).

כמו כן, בכוונת משרד המשפטים להקים בעתיד מחלקות מינהליות בבתי משפט השלום, אשר בהן ירכזו, בין השאר, כלל העניינים המינהליים המצויים היום בסמכות בית משפט השלום (ראו: הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון מס' 75) (בתי משפט שלום לעניינים מינהליים), התשע"ב–2011 (הצ"ח הממשלה התשע"ב, עמ' 1243). כהכנה לכך, החליטה הנהלת בתי המשפט, על דעת נשיאי בתי משפט השלום, לרכז באופן מינהלי, את העניינים המינהליים כאמור, במסגרת בית משפט שלום אחד בכל מחוז, שבו יושב נשיא בית משפט השלום באותו מחוז. זאת, כדי לרכז את כלל העניינים המינהליים שבכל

(2) ספק שירותי אבטחה פועל בניגוד לתנאי הרישיון או בניגוד להוראות לפי חוק זה;

(3) ספק שירותי האבטחה מספק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה מסוים, בלי שניתן לו אישור מראש בכתב מאת הרשות המוסמכת לפי סעיף 46, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור כאמור;

(4) הפסקת שירותי האבטחה נדרשת לשם שמירה על שלום הציבור או לשם השבת שלום הציבור שהופה.

51. (א) בית המשפט הדין בהליכים לעניין צו הפסקה מינהלי או בבקשה למתן צו הפסקה שיפוטי ידון בעתירה או בבקשה, לפי העניין, במעמד שני הצדדים זולת אם קיימות נסיבות מיוחדות שבשלן יש לקיים את הדיון במעמד צד אחד, בין השא, על פי בקשה כאמור בסעיף קטן (ג).

(ב) בדיון בבקשה או בעתירה לפי פרק זה, רשאית משטרת ישראל או הרשות המוסמכת לבקש לפרט או להציג לפני בית המשפט בלבד עובדות או מידע שעליהם היא מבססת את טענותיה (בסעיף זה – חומר חסוי); בקשה כאמור תוגש בכתב ותהיה מנומקת ככל האפשר וככל שאין חשש לחשיפת החומר החסוי.

(ג) החליט בית המשפט לאחר עיון בחומר החסוי שלא להיעתר לבקשה בעניין אי-גילוי של החומר החסוי, רשאית משטרת ישראל או הרשות המוסמכת להודיע כי היא חוזרת בה מבקשתה; משעשתה כן, לא יועמד החומר החסוי לעיון המשיב ובית המשפט לא יביאו בחשבון בקבלת ההחלטה.

(ד) ניתנה החלטה כאמור בסעיף קטן (ג) והחליטה משטרת ישראל או הרשות המוסמכת שלא לחזור בה מהגשת החומר החסוי, תודיע על כוונתה לערער על ההחלטה ותעשה כן בתוך חמישה עשר ימים מיום מתן ההודעה כאמור; כל עוד לא ניתנה החלטה סופית בעניין החומר החסוי, לא ייחשף החומר החסוי בפני הצד שכנגד.

(ה) בדיון בערעור לפי סעיף קטן (ד) רשאי בית המשפט לעיין בחומר החסוי ולקבל פריטים נוספים ממשטרת ישראל או מהרשות המוסמכת בלי לגלותם למשיב.

52. ניתן צו הפסקה מינהלי או צו הפסקה שיפוטי, רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו ולנקוט אמצעים סבירים, לרבות שימוש בכוח סביר, בנסיבות העניין, כדי להבטיח את קיום הצו.

פרק ז': הרשות המוסמכת

53. השר מינה עובד אחד או יותר מבין עובדי משרדו שיהיה מוסמך לתת רישיונות לפי חוק זה, והוא יהיה הרשות המוסמכת; הודעה על מינוי לפי סעיף זה תפורסם ברשומות.

54. אלה תפקידי הרשות המוסמכת:

(1) לתת רישיון לפי חוק זה בהתאם להוראות פרק ג'; הליך הרישוי;

דבריו הסבר

או שיפוטי, יהיה רשאי שוטר להיכנס למקום שלגביו ניתן הצו והבטיח את קיומו – וזאת לרבות תוך שימוש בכוח סביר, אם נדרש.

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, יהיה לבית המשפט המחוזי.

סעיף 51 מוצע להסדיר בסעיף זה את סדרי הדין לגבי הדיון בבית המשפט בבקשות בעניין צו הפסקה מינהלי או שיפוטי, לרבות לגבי אופן הגשת חומר חסוי לבית המשפט.

סעיף 52 מוצע לקבוע כי בעת שניתן צו הפסקה מינהלי

- (2) לנהל את מרשם בעלי הרישיונות לפי סעיף 57;
- (3) לפקח על בעלי הרישיונות במילוי חובותיהם ותפקידיהם לפי חוק זה.
55. הנחיות מקצועיות והוראות הרשות המוסמכת
- (א) הרשות המוסמכת רשאית לתת, בהתייעצות עם משטרת ישראל, הנחיות מקצועיות לבעלי רישיון, אם סברה כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו.
- (ב) לשם מילוי תפקידה רשאית הרשות המוסמכת לתת הוראות לבעל רישיון מסוים, בהתייעצות עם משטרת ישראל, לרבות בעניינים אלה:
- (1) דרכי פעולתו של בעל רישיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו;
- (2) האבטחה ושירותי האבטחה המסופקים על ידי בעל רישיון או מי מטעמו.
- (ג) הוראות לפי סעיף זה לספק שירותי אבטחה המספק שירותי אבטחה לגוף ביטחוני, יהיו בהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים.
56. סמכות הרשות המוסמכת להורות על בדיקה
- בלי לגרוע מהאמור בסעיף 8, הרשות המוסמכת רשאית להורות כי בעל רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה, לרבות מבקש רישיון כאמור, ייבדק אצל רופא שקבע מנהל משרד הבריאות לבדיקת כושרו הרפואי לשמש בתפקיד מנהל תחום אבטחה והדרכה; המלצת הרופא לעניין כושרו הרפואי כאמור תועבר לרשות המוסמכת.
57. מרשם בעלי הרישיונות
- (א) הרשות המוסמכת תנהל מרשם של בעלי רישיונות שיכלול, בין השאר, פרטים אלה:
- (1) פרטי בעל הרישיון, סוג הרישיון שבידו ותוקפו;
- (2) ציון האם הרישיון בוטל, הוגבל או הותלה, ופירוט תנאים או הגבלות אם נקבעו בו.

ד ב ר י ה ס ב ר

להבהיר או לחדד עניינים שהוראות לגביהם נקבעו בחוק או בתקנות.

יובהר כי הנחיות והוראות לפי סעיף זה לספק שירותי אבטחה שמספק שירותי אבטחה לגוף ביטחוני יהיו בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני ובשינויים הנדרשים, בשים לב לאופיו של הגוף כפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים.

סעיף 57 בהתאם לתפקידה ניהול מרשם של בעלי רישיונות, מוצע לקבוע בסעיף זה את ההוראות הנוגעות למרשם כאמור. המרשם יכלול, בין השאר, פרטים אישיים של בעל הרישיון, סוג הרישיון, תקופת תוקפו, ופרטים בעניין הגבלות של הרישיון, תנאים שנקבעו בו, וכן האם בוטל או הותלה. פריטי מידע מוגדרים מתוך מרשם בעלי הרישיונות, המתייחסים לבעלי רישיונות ספק שירותי אבטחה ומארגן שירותי אבטחה, יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי, בדרך של שאילתה.

פרק ז': הרשות המוסמכת

בפרק זה מוצע לרכז את ההוראות הנוגעות לרשות המוסמכת, היא בעלת הסמכויות לעניין רישוי לפי הצעת החוק, ובהתאם נקבעו סמכויותיה לאורך החוק המוצע.

סעיפים בסעיפים אלה מוצע לקבוע כי השר ימנה פקיד **עד 53** רישוי שישמשו כרשות המוסמכת לפי חוק זה. בהתאם להגדרה "הרשות המוסמכת" בסעיף 1, יוכל לבצע גם פקיד רישוי כהגדרתו בחוק כלי הירייה ושהתמנה מכוחו ישמש כרשות המוסמכת לפי הצעת חוק זו.

על פי המוצע, תפקידי הרשות המוסמכת יהיו: לתת רישיון לפי החוק; לפקח על בעלי הרישיונות במילוי חובותיהם ותפקידיהם; ולנהל את מרשם בעלי הרישיונות.

כמו כן, הרשות המוסמכת רשאית, בהתייעצות עם משטרת ישראל, לתת הנחיות מקצועיות לבעלי רישיון, ככל שסברה כי הדבר נחוץ לשם שמירה על שלום הציבור וביטחונו. יובהר כי המדובר בהנחיות מקצועיות שנועדו

(ב) פרטי המידע מתוך מרשם בעלי הרישיונות המפורטים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (א), המתייחסים לבעלי רישיונות ספק שירותי אבטחה ומארגן שירותי אבטחה, יהיו פתוחים לעיון הציבור באתר האינטרנט של המשרד לביטחון לאומי, בדרך של שאילתה שבה יצוינו פרטים מזהים של האדם שלגביו מתבקש המידע.

פרק ח': פיקוח

מינוי מפקחים 58. (א) השר יסמך, מבין עובדי משרדו, מפקחים שיהיו נתונים להם הסמכויות לפי סעיף 59, לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה; הודעה על ההסמכה תפורסם ברשומות. (ב) לא יוסמך מפקח לפי הוראות סעיף קטן (א) אלא אם כן מתקיימים לגביו כל אלה:

(1) הוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, הוא אינו ראוי, לדעת השר, לשמש מפקח;

(2) הוא קיבל הכשרה מתאימה בתחום הסמכויות שיהיו נתונות לו לפי פרק זה, כפי שהורה השר;

(3) הוא עומד בתנאי כשירות נוספים כפי שהורה השר.

סמכויות מפקח 59. לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק זה, רשאי מפקח –

(1) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת שמזהה אותו;

(2) לדרוש מכל אדם הנוגע בדבר למסור לו כל ידיעה או מסמך הדרוש לו, לעניין ביצועו של חוק זה; בפסקה זו, "מסמך" – לרבות פלט, כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995¹⁶;

(3) להיכנס לכל מקום, לרבות לכלי תחבורה כשהוא ניה, שמתבצעת בו פעילות הטעונה רישיון לפי חוק זה, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט.

ד ב ר י ה ס ב ר

סמכויות הפיקוח דומות במהותן לסמכויות פיקוח של מאסדרים נוספים, כאשר הפרק כולל הוראה מיוחדת לעניין הפעלת הסמכויות כלפי שירותים הניתנים לגוף ביטחוני.

סעיפים 58 ו-59 בכדי לפקח באופן אפקטיבי על קיומן של הוראות חוק זה, נדרש מנגנון פיקוח. על כן מוצע לקבוע בסעיפים אלה כי השר ימנה מבין עובדי משרדו מפקחים לשם פיקוח על ביצוע הוראות החוק, העומדים בדרישות המנויות בסעיף, החלות ככלל בדברי חקיקה שונים לעניין מינוי מפקחים. יובהר כי בהתאם להגדרה "מפקח" שבסעיף 1 המוצע, מפקח יהיה גם מפקח כהגדרתו בחוק כלי הירייה ושהתמנה מכוחו.

הודעה על הסמכת מפקחים תפורסם ברשומות.

נוסף על כך, מוצע לקבוע תנאים למינוי מפקחים וכן להקנות למפקחים סמכויות פיקוח שיאפשרו להם לבצע את פעולות הפיקוח כנדרש, ובהן, סמכות לדרישת הודעות והצגת רישיון; סמכות לדרישת הצגת כל ידיעה או מסמך שיש בהם כדי להבטיח את ביצוע הוראות החוק; סמכות כניסה למקום (למעט למקום מגורים אשר הכניסה אליו מותנית בצו בית משפט).

חשיבותו של המרשם כפולה: ראשית, הוא מאפשר ריכוז המידע הנדרש לרשות המוסמכת לשם פיקוח על תחום שירותי האבטחה ולמידת היקפי הפעילות ובעלי הרישיונות השונים; שנית, בחלקו הפתוח לעיון הציבור, הוא מאפשר לכל אדם המבקש להתקשר עם ספק שירותי אבטחה או מארגן שירותי אבטחה, לוודא שאכן מדובר בבעל רישיון רשום, וכי ההתקשרות היא בהתאם לתנאים או הגבלות ככל שנקבעו ברישיון. קבלת המידע בדרך של שאילתה מאפשרת שליפת מידע פרטני לגבי כל בקשה כאשר המרשם על כלל פרטיו אינו פתוח לציבור.

אופן הבדיקה ייערך כלהלן: המבקש לקבל מידע על אודות ספק שירותי אבטחה או מארגן שירותי אבטחה, למשל לדעת האם הוא בעל רישיון לפי החוק או האם רישיונו בתוקף, או שאינו מוגבל לביצוע פעילות מסוג מסוים, יקיש את מספר החברה או מספר הזהות, לפי העניין, ויוצגו לו פרטי המידע המוגדרים בהצעת החוק.

פרק ח': פיקוח

לשם פיקוח על ביצוע ההוראות לפי החוק המוצע, יסמך השר מפקחים בעלי סמכויות כמוצע בחוק זה.

¹⁶ ס"ח התשנ"ה, עמ' 366.

"התאמה ביטחונית" – כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002¹⁷;

"קצין מוסמך" –

(1) לעניין הגופים המנויים בפסקאות (1), (3) ו-(4) להגדרה "מערכת הביטחון", למעט שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים כמשמעותו בסעיף 21 לחוק להסדרת הביטחון;

(2) לעניין שירות הביטחון הכללי – ראש שירות הביטחון הכללי או עובד בכיר בשירות שהוא הסמיך לעניין זה;

(3) לעניין המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים – קצין מוסמך כמשמעותו בסעיף 21א לחוק להסדרת הביטחון;

(4) לעניין משטרת ישראל – המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971¹⁸, שהוסמך על ידו לעניין סעיף זה;

(5) לעניין הרשות להגנה על עדים – מנהל הרשות או עובד בכיר ברשות שהוא הסמיך לעניין זה.

(ב) לא יפעיל מפקח את סמכויותיו לפי סעיף 59 כלפי יעד אבטחה של גוף ביטחוני שניתנים לו שירותי אבטחה, אלא אם כן שירותי האבטחה ניתנים לו על ידי ספק שירותי אבטחה, ובהתאמות הנדרשות הנובעות מאופיו של הגוף הביטחוני, כפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים.

(ג) לא יפעיל מפקח את סמכויותיו כלפי ספק שירותי אבטחה כאמור בסעיף קטן (ב), אלא אם כן נקבעה למפקח התאמה ביטחונית מתאימה לכך, ובהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים וכללי אבטחת המידע הנדרשים על ידם.

ד ב ר י ה ס ב ר

בנוסף, נוכח אופיים של הגופים הביטחוניים, מוצע לסייג את סמכויות המפקח בשלושה הקשרים אלה:

האחד, לעניין סמכות דרישת הזדהות לפי סעיף 59(1) – מוצע לקבוע כי אם כללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני אשר במיתקנו מבוצע הפיקוח אוסרים על אדם להזדהות בפניו של מפקח, רשאי אותו אדם להימנע מהצגת תעודה מזהה ולהציג את עצמו בדרך שתיקבע בנוהל הגופים הביטחוניים, באופן שיאפשר הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה כלפיו לפי חוק זה;

השני, לעניין סמכות דרישת ידיעה או מסמך לפי סעיף 59(2) – עוד מוצע לקבוע כי מסירת מידע או מסמך, כולם או חלקם, למפקח תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית ולכללי אבטחת המידע של הגוף אשר במיתקנו מבוצע הפיקוח, ואולם קצין מוסמך רשאי להורות כי ידיעה או מסמך לא יועברו למפקח, אף אם התאמתו הביטחונית מתאימה, אלא לעובד המשרד לביטחון לאומי כפי שייקבע בנוהל מערכת הביטחון, וכן, כי מפקח לא יוציא ממיתקן ביטחוני מסמך

סעיף 60 מוצע לקבוע הסדר מיוחד לעניין הפעלת סמכויות הפיקוח כלפי שירותי אבטחה המסופקים לגוף ביטחוני, וזאת לנוכח ייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים. בהתאם, מוצע לקבוע כי מפקח לא יפעיל את סמכויותיו לפי החוק כלפי יעד אבטחה של גוף ביטחוני, אלא אם כן ניתנים לו שירותי אבטחה בידי ספק שירותי אבטחה, ובהתאמות הנובעות מאופיו של הגוף וכפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים.

מוצע כי תנאי להפעלת הסמכויות כלפי יעד אבטחה כאמור הוא קביעת התאמה ביטחונית למפקח, ובהתאם לנוהל הגופים הביטחוניים כאמור, לרבות לעניין כללי אבטחת המידע הרלוונטיים.

כמו כן, מוצע לקבוע כי מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי החוק, אלא בעת מילוי תפקידו, כשהוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו, ויש בידי תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו, שאותה יציג על פי דרישה.

¹⁷ ס"ח התשס"ב, עמ' 179.

¹⁸ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 17, עמ' 390.

(ד) על אף האמור בסעיף 59(1), דרש מפקח מאדם להזדהות לפניו לשם הפעלת סמכויותיו במיתקן המוחזק בידי גוף ביטחוני, וכללי אבטחת המידע כאמור בסעיף קטן (ג) אוסרים על אותו אדם להזדהות אלא לפני מי שמוסמך לכך על פיהם, רשאי אותו אדם להימנע מהצגת תעודה מזהה ולהציג את עצמו בדרך שתיקבע בנוהל הגופים הביטחוניים, באופן שיאפשר הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה כלפיו לפי חוק זה ככל שיידרש.

(ה) על אף האמור בסעיף 59(2), מסירת ידיעה או מסמך, כולם או חלקם, למפקח, תהיה בהתאם להתאמתו הביטחונית וכלכלי אבטחת המידע כאמור בסעיף קטן (ג), ואולם קצין מוסמך רשאי להורות –

(1) כי ידיעה או מסמך מסוימים בעלי רגישות ביטחונית מיוחדת לא יועברו למפקח, אף אם התאמתו הביטחונית מתאימה, אלא לעובד המשרד לביטחון לאומי כפי שייקבע בנוהל הגופים הביטחוניים;

(2) כי מפקח לא יוציא ממיתקן ביטחוני מסמך מסוים שהקצין המוסמך קבע לגביו שהוא בעל רגישות ביטחונית מיוחדת; מסמך כאמור יישמר במקום שייועד לשם כך במיתקן, ויהיה נגיש למפקח או לעובד המשרד לביטחון לאומי שנבקע כאמור בפסקה (1), לפי העניין, בהתאם לכללי אבטחת המידע כאמור בסעיף קטן (ג).

(ו) על אף האמור בסעיף 59(3), קצין מוסמך רשאי לעכב את כניסתו המיידית של מפקח למיתקן המוחזק בידי גוף ביטחוני אם מצא כי התקיים אחד מאלה:

(1) כניסתו באותה העת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית, חקירה פלילית, או תרגיל או אימון רחבי היקף או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה;

(2) מתרחשת במקום פעילות עוינת;

(3) מתקיימת במיתקן פעילות שמפקח אינו רשאי להיחשף לה מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של מדינת ישראל.

61. מפקח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא בעת מילוי תפקידו ובהתקיים שניים אלה:

(א) הוא עונד באופן גלוי תג המזהה אותו ואת תפקידו;

(ב) יש בידו תעודה החתומה בידי השר, המעידה על תפקידו ועל סמכויותיו של מפקח, שאותה יציג על פי דרישה.

פרק ט': עונשין

62. (א) העושה אחד מאלה, דינו קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין:

ד ב ר י ה ס ב ר

כניסתו באותה עת תשבש פעילות מבצעית או מודיעינית, חקירה פלילית או תרגיל או אימון רחבי היקף או שנעשה בהם שימוש באמצעי לחימה; אם מתרחשת במקום פעילות עוינת או אם מתקיימת במיתקן פעילות שהמפקח אינו רשאי להיחשף אליה מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ של מדינת ישראל.

מסוים שהוא בעל רגישות ביטחונית מיוחדת. מסמך כאמור יישמר במקום שייועד לשם כך במיתקן ויהיה נגיש למפקח או לעובד המשרד לביטחון לאומי כאמור לעיל, ובהתאם לכללי אבטחת המידע.

השלישי, לעניין סמכות כניסה למקום לפי סעיף 59(3) – מוצע לקבוע כי יהיה ניתן לעכב את כניסתו המיידית של מפקח למיתקן המוחזק על ידי גוף ביטחוני אם נמצא כי

(1) ספק שירותי אבטחה אשר לא הגיש לרשות המוסמכת דין וחשבון במועד שנקבע לפי סעיף 37(ג) שאושר בתצהיר ונחתם כאמור באותו סעיף קטן, הכולל את הנתונים בדבר האתרים שבהם סיפק שירותי אבטחה באמצעות קבלן משנה, מספר המאבטחים שהעסיק בכל אתר, תקופת עבודתו של כל מאבטח ונתונים שנבקעו לעניין זה בתקנות, בניגוד להוראות לפי סעיף 37(ג);

(2) ספק שירותי אבטחה שלא דיווח לרשות המוסמכת בכתב, על עיסוק נוסף שלו שאינו אספקת שירותי אבטחה, בניגוד להוראת סעיף 28(ג);

(3) ספק שירותי אבטחה אשר הפר חובת דיווח החלה עליו לפי סעיף 28(ה), בעניינים הנוגעים לבעלי התפקיד שהוא מעסיק, שינויים בפרטיו או בהרכב הנהלתו ובעניין יעדי אבטחה, בניגוד להוראות לפי אותו סעיף קטן.

(ב) העושה אחד מאלה, דינו מאסר שישה חודשים:

(1) העוסק בניהול תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 7.

(2) העוסק באבטחה לא חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיונות המפורטים בסעיף 9, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 9;

(3) העוסק בשמירה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון שומר, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 11;

(4) מאבטח המבצע אבטחה לא חמושה, שלא במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה, בניגוד להוראות סעיף 38.

(ג) העושה אחד מאלה, דינו מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין:

ד ב ר י ה ס ב ר

רישיון. מבחינת מדרג החומרה, התפיסה היא כי בכל הנוגע לאבטחה חמושה, חומרת העבירות היא בדרגה גבוהה יותר לעומת אבטחה לא חמושה או שמירה, בשל השלכות השימוש בכלי ירייה ופוטנציאל הנזק שלו, ובהתאמה חשיבות האכיפה וההרתעה בהקשר זה.

קרי, אבטחה חמושה בלא רישיון היא עבירה בדרגת חומרה גבוהה יותר לעומת אבטחה לא חמושה או שמירה בלא רישיון. באופן דומה, אספקה של שירותי אבטחה חמושה בלא רישיון היא עבירה חמורה יותר מאספקת שירותים כאמור שעניינם אבטחה לא חמושה או שמירה. כך גם לעניין החובה להעסיק מאבטחים ושומרים ברישיון – המעסיק עובדים באבטחה חמושה בלא רישיון מתאים, דינו חמור יותר ממי שעוסק באבטחה שאינה חמושה או בשמירה בלא רישיון.

בסעיף קטן (ב), אשר הוא ככלל הסעיף המקל מבחינת מדרג הענישה (עבירות שהעונש המרבי בשלהן הוא שישה חודשי מאסר), מוצע לכלול את העבירות המתייחסות לניהול תחום אבטחה והדרכה בספק שירותי אבטחה בלא רישיון; אבטחה לא חמושה בלא רישיון מתאים. לדוגמה, מאבטח העושה פעולות הדורשות רישיון מאבטח סוג 2, קרי פעולות שלצורך ביצוען נדרשת הסמכה מכוח סעיף חוק

פרק ט': עונשין

בפרק זה מוצע לקבוע את רשימת העבירות לפי החוק המוצע, ואת רף הענישה בשלהן, וכן את חובתו של נושא משרה בתאגיד בעל רישיון לפי חוק למנוע הפרה של הוראות החוק.

סעיף 62 בסעיף זה מוצע לרכז את העבירות הפליליות ואת הענישה הפלילית לגביהן, כאשר הסעיף מחולק על פי מדרג בן חמש דרגות חומרה: מהקל לכבד.

בסעיף קטן (א), מוצע לכלול את העבירות לפי חוק זה שהעונש המרבי המוטל בשלהן הוא קנס לפי סעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. סעיף קטן זה כולל שלוש עבירות על הוראות אלה, שעניינן, ככלל, חובות דיווח לרשות המוסמכת: ספק שירותי אבטחה שלא הגיש דין וחשבון מאושר בתצהיר וחתום לעניין האתרים שבהם סיפק שירותי אבטחה באמצעות קבלן משנה; ספק שירותי אבטחה שלא דיווח על עיסוק נוסף שלו, וכן ספק שירותי אבטחה שלא קיים חובות דיווח שנבקעה בתקנות לגבי הנושאים כקבוע בסעיף. יצוין כי שלוש העבירות המנויות בסעיף קטן (א) מתייחסות לספק שירותי אבטחה.

בסעיפים קטנים (ב) עד (ה) מוצע לכלול עבירות שונות על הוראות החוק, וביניהן עבירות הנוגעות לעיסוק בלא

- (1) העוסק באבטחה חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיונות המפורטים בסעיף 9, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור;
- (2) מאבטח המבצע אבטחה חמושה, שלא במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה, בניגוד להוראות סעיף 38;
- (3) ספק שירותי אבטחה המעסיק אדם, בתמורה או שלא בתמורה, לביצוע אבטחה, בלי שיש בידי אותו אדם רישיון מאבטח מסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיונות המפורטים בסעיף 9, בניגוד להוראות סעיף 36(א);
- (4) ספק שירותי אבטחה המעסיק אדם, בתמורה או שלא בתמורה, לשם ביצוע שמירה, בלי שיש בידי אותו אדם רישיון שומר, בניגוד להוראות סעיף 36(ב);
- (5) משתמש בתואר או בכינוי שמשמע מהם שהוא בעל רישיון לפי חוק זה או מציג את עצמו או את מי שפועל מטעמו כבעל רישיון לפי חוק זה, כשאין בידו רישיון כאמור, בניגוד להוראות סעיף 65;
- (6) ספק שירותי אבטחה שסיפק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה מסוים בלי שניתן לו אישור מראש ובכתב לכך מאת הרשות המוסמכת, או בניגוד לתנאים שנקבעו באישור כאמור, בניגוד להוראות סעיף 45;
- (7) ספק שירותי אבטחה שסיפק שירותי אבטחה באמצעות קבלן משנה כהגדרתו בסעיף 37(א), שאינו ספק שירותי אבטחה, או התקשר עם אחר כאמור, במישרין או בעקיפין, עם קבלן משנה כאמור לשם אספקת שירותי האבטחה באמצעות קבלן המשנה, בניגוד להוראות סעיף 37(א).
- (ד) העושה אחד מאלה, דינו מאסר שמונה עשר חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין;

ד ב ר י ה ס ב ר

בפסקה (2) המוצעת – מאבטח העוסק באבטחה חמושה שלא במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה; בפסקאות (3) ו-(4) המוצעות – ספק שירותי אבטחה המעסיק אדם לביצוע אבטחה בלי שיש בידי אותו אדם רישיון מאבטח מסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיונות המפורטים בסעיף 9, או המעסיק אדם לשם ביצוע שמירה, בלי שיש בידי אותו אדם רישיון שומר; בפסקה (5) המוצעת – משתמש בתואר או כינוי המשתמע מהם שהוא בעל רישיון לפי חוק זה או מציג עצמו או מי שפועל מטעמו כבעל רישיון כשאין בידו רישיון, מדובר במצב ייחודי שבו אדם מתחזה להיות מוסמך לבצע שירותי אבטחה או לספק שירותי אבטחה. עבירה זו נועדה לתת כלי נוסף בהתמודדות עם תופעת סחיטת דמי חסות, כאשר כנגד תשלום דמי החסות "מסופקים" שירותי אבטחה ושמירה על ידי אנשים שאינם בעלי רישיון אך מתחזים להיות כאלה; בפסקה (6) המוצעת – ספק שירותי אבטחה שסיפק שירותי אבטחה חמושה ליעד אבטחה בלי שניתן לו אישור מראש או בכתב לכך מאת הרשות המוסמכת; בפסקה (7) המוצעת – ספק שירותי אבטחה שסיפק שירותי אבטחה באמצעות קבלן משנה בלי שיש בידי קבלן המשנה רישיון ספק שירותי אבטחה.

המנוי בתוספת הראשונה, בלי שקיבל את ההסמכה כנדרש; שמירה בלא רישיון; ועבירת מאבטח המבצע אבטחה לא חמושה שלא במסגרת העסקתו בידי ספק שירותי אבטחה.

בסעיף קטן (ג), עבירות שהעונש המרבי בשלהן הוא מאסר שנה או קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, מדובר בעבירות המבוצעות על ידי יחיד המבצע אבטחה חמושה, או ספק שירותי אבטחה המעסיק מאבטח המבצע אבטחה שאינה חמושה, ועל כן מצויות במדרג חומרה גבוה יותר, כמפורט להלן:

בפסקה (1) המוצעת – העוסק באבטחה חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון מאבטח מהסוג המתאים לביצועה מבין סוגי הרישיון המפורטים בסעיף 9, או בניגוד לתנאי הרישיון. בהתאם להוראות אותו סעיף, אדם העוסק באבטחה חמושה יכול שיהיה בעל רישיון מאבטח מסוג 1 – אבטחה שלצורך ביצועה נדרש רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה, או רישיון מאבטח משולב – אבטחה שלצורך ביצועה נדרש הן רישיון לפי סעיף 10 לחוק כלי הירייה, והן אבטחה שלצורך ביצועה נדרשת ההסמכה לפי חוק המנוי בתוספת הראשונה. על כן, העבירה תחול על אדם שעוסק באבטחה חמושה בלא רישיון מסוג 1 או רישיון מאבטח משולב, כאמור לעיל;

- (1) המספק שירותי אבטחה לא חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון ספק שירותי אבטחה, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 2;
- (2) העוסק בארגון שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון מארגן שירותי אבטחה, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 5;
- (3) ספק שירותי אבטחה המעסיק, בתמורה או שלא בתמורה, מנהל תחום אבטחה והדרכה בלא רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה, בניגוד להוראות סעיף 35;
- (4) ספק שירותי אבטחה המפר צו הפסקה מינהלי שניתן לו לפי הוראות סעיף 47; הייתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכה העבירה;
- (5) ספק שירותי אבטחה המפר צו הפסקה שיפוטי שניתן לו בית המשפט לפי הוראות סעיף 50; הייתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור הקבוע בסעיף 61(ג) לחוק העונשין, לכל יום שבו נמשכה העבירה.
- (ה) העושה אחד מאלה, דינו מאסר שלוש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין;

- (1) המספק שירותי אבטחה חמושה, בתמורה או שלא בתמורה, בלא רישיון ספק שירותי אבטחה, או שלא בהתאם לתנאי הרישיון, בניגוד להוראות סעיף 2;
- (2) ספק שירותי אבטחה המעסיק אדם לשם ארגון שירותי אבטחה, או המתקשר או מקבל מאדם שירות שעניינו ארגון שירותי אבטחה, בתמורה או שלא בתמורה, בלי שיש לאותו אדם רישיון מארגן שירותי אבטחה, בניגוד להוראות סעיף 34.

ד ב ר י ה ס ב ר

לתנאי הרישיון. הניסיון מלמד כי עבירה זו כרוכה פעמים רבות בביצוע עבירות חמורות נוספות למטרת השגת רווח כלכלי שלא כדין ועל כן מצדיקה ענישה חמורה יותר. כך, ספק שירותי אבטחה חמושה הפועל בלא רישיון, מבצע למעשה פעולות של אבטחה חמושה בלא פיקוח ובקרה של הרשות המוסמכת, וכך יכול לאפשר לגורמים עבריינים לספק שירותי אבטחה בלי שהמקומות שבהם נעשו פעולות האבטחה, או מבצעי פעולות האבטחה, נבדקו על ידי משטרת ישראל; זאת, נוסף לכך שאין פיקוח על ההכשרות והדרישות המקצועיות של הרשות המוסמכת ומשטרת ישראל כך שאין בקרה על איכות האבטחה הניתנת, מה שעלול להוביל לפגיעה חמורה בשלום הציבור ובביטחונו.

בפסקה (2) מוצע לקבוע עבירה פלילית שעניינה ספק שירותי אבטחה המעסיק מארגן שירותי אבטחה בלא רישיון, מקבל ממנו שירותים או מתקשר עימו.

המודבר בעבירה חמורה מאחר שבהעדר פיקוח מצד הרשות המוסמכת ומשטרת ישראל על בעל רישיון מארגן שירותי אבטחה, מתאפשר לגורמים עבריינים לגבות דמי חסות באצטלה של הענקת שירותי אבטחה.

בסעיף קטן (ד), עבירות שהעונש המרבי בשלהן הוא מאסר שמונה עשר חודשים או הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין –

לפסקאות (1) ו-(2) המוצעות – עבירות המתייחסות למארגן שירותי אבטחה ולספק שירותי אבטחה לא חמושה, הפועלים בלא רישיון מתאים או בניגוד לתנאי הרישיון; לפסקה (3) המוצעת – ספק שירותי אבטחה המעסיק מנהל תחום אבטחה והדרכה בלא רישיון מתאים; לפסקאות משנה (4) ו-(5) המוצעות – ספק שירותי אבטחה המפר צו הפסקה מינהלי או שיפוטי. בשל חומרת העבירות של הפרת צו הפסקה מינהלי או שיפוטי, שמשמעה אי-ציות להוראה חוקית של קצין המשטרה נותן הצו או בית המשפט, כאמור בסעיפים 47 או 50 להצעת חוק זו, מוצע לקבוע כי במקרה של עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף לכל יום בו נמשכה העבירה.

בסעיף קטן (ה), עבירות שהעונש המרבי בשלהן הוא שלוש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין – מדובר בשתי עבירות שהן ברף הגבוה ביותר של החומרה שמוצע לקבוע בחוק זה, בשל פוטנציאל הנזק הגלום בביצוע אותן עבירות.

בפסקה (1) מוצע לקבוע עבירה שעניינה אספקת שירותי אבטחה חמושה בלא רישיון או שלא בהתאם

63. (א) נושא משרה בתאגיד שחלה לגביו חובת רישוי לפי חוק זה (בסעיף זה – תאגיד חייב ברישוי) חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 62 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו מחצית הקנס הקבוע ליחיד בשל אותה עבירה.
- (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 62 בידי תאגיד חייב ברישוי, או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.
- (ג) בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

פרק י': הוראות שונות

64. לא יקבל אדם שירותי אבטחה ולא יתקשר בהסכם לקבלת שירותי אבטחה עם מי שאינו רשום במרשם בעלי הרישיונות.
65. לא ישתמש אדם בתואר או בכינוי שמשממע מהם שהוא בעל רישיון לפי חוק זה, ולא יציג אדם את עצמו או את מי שפועל מטעמו כבעל רישיון כאמור, אלא אם כן יש בידו רישיון כאמור, המתאים לעיסוקו, ובהתאם להוראות לפי חוק זה.
66. (א) לשם ביצוע ההוראות לפי חוק זה –
- (1) הממונה על האסדרה והאכיפה במשרד העבודה רשאי למסור לרשות המוסמכת מידע שאותו היא רשאית לדרוש, לפי הוראות חוק זה, מכל מקור אחר;

דבריו הסבר

סעיף 65 מוצע לקבוע כי אדם לא יציג את עצמו או את מי שפועל מטעמו כבעל רישיון לפי החוק, ולא ישתמש בתואר או בכינוי שמשממע מהם שהוא בעל רישיון כאמור, אלא אם יש בידו רישיון תקף המתאים לעיסוקו בהתאם להוראות החוק. הוראה זו נועדה להתמודד עם תופעת סחית דמי חסות, כאשר מסופקים שירותי אבטחה ושמירה על ידי אנשים שאינם בעלי רישיון אך מתחזים להיות כאלה.

סעיף 66 מוצע להסדיר את העברת המידע בין הממונה על האסדרה והאכיפה במשרד העבודה לבין רשות המוסמכת. כיום, סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים קובע כי "מארגן שירותי שמירה" או "מנהל משרד לשירותי שמירה" חייב ברישיון מטעם ועדת רישוי הפועלת מטעם משרד המשפטים וכן ברישיון מטעם משרד העבודה, כדי לקבל רישיון קבלן כוח אדם וכדי שתהיה בידו האפשרות להעסיק עובדים.

גם בהתאם לחוק המוצע, יידרש שיתוף המידע בין הממונה על האסדרה והאכיפה במשרד העבודה לבין רשות המוסמכת, וזאת לצורך קבלת מידע על קבלני כוח אדם כאמור לעיל. לפיכך, מוצע להסדיר את העברת המידע בין שתי הרשויות. שיתוף המידע הוא הדדי. כמו כן, מוצע לקבוע כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לפיו מסירת מידע בין גופים ציבוריים מותרת, אם אותו גוף ציבורי

סעיף 63 הסעיף מבקש לקבוע אחריות פלילית של נושא משרה בתאגיד באופן שבו אם הפר את חובת הפיקוח ולא עשה כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף העונשין לחוק בידי התאגיד או בידי עובד התאגיד, דינו מחצית הקנס הקבוע לאותה עבירה. בהיותו מעורב בהתנהלות התאגיד, מוטלת על נושא המשרה אחריות מוגברת, ועליו לפקח ולוודא התקיימות החובות הקבועות בחוק. עוד מוצע לקבוע חזקה שלפיה אם נעברה עבירה לפי החוק המוצע בידי תאגיד או בידי עובד התאגיד, חזקה היא כי נושא משרה בחברה הפר את חובתו בהתאם לחוק, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו כאמור.

פרק י': הוראות שונות

סעיף 64 מוצע לקבוע כי אדם לא יתקשר בהסכם לקבל שירותי אבטחה אלא עם מי שרשום במרשם בעלי הרישיונות. כאמור בדבריו ההסבר לסעיף 57, פרטי המרשם הנוגעים לספק שירותי אבטחה ולמארגן שירותי אבטחה יהיו פתוחים לעיון הציבור בדרך של שאילתה. כדי להבטיח רישוי ופיקוח על שירותים כאמור, ולהימנע ממעורבות של גורמים עבריינים במתן שירותי האבטחה, מוצע לקבוע בחוק את חובתו של המתקשר עם חברות או יחידים המספקים שירותי אבטחה או המארגנים שירותי אבטחה, לבדוק את רישומם במרשם ולוודא כי אכן מדובר בבעלי רישיון כנדרש.

(2) הרשות המוסמכת רשאית, על אף האמור בסעיף 67, למסור לממונה על האסדרה והאכיפה במשרד העבודה מידע שאותו רשאי הוא לדרוש לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013¹⁹, או לפי כל דין.

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981²⁰.

שמירת סוד 67. אדם שהגיע אליו מידע לפי סעיפים 15, 16(א) ו-66, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו.

ביצוע ותקנות 68. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו, לרבות בעניינים אלה:

- (1) ההכשרה הנדרשת ממבקש רישיון לפי חוק זה או מהמבקש את חידושו;
 - (2) אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידושו, הפרטים שייכללו בבקשה והמסמכים שיש לצרף אליה, ולעניין בקשה לחידושו רישיון – גם המועד להגשתה;
 - (3) פרטים שייכללו בבקשה לאישור לפי סעיף 46(א) למעט בקשה המתייחסת ליעד אבטחה של גוף ביטחוני.
- (ב) השר, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, יתקין תקנות בנושאים המפורטים להלן:

- (1) מספר מנהלי תחום אבטחה והדרכה שיעסיק ספק שירותי אבטחה בכל סניף שממנו הוא פועל;
- (2) היחס בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים הנדרש בספק שירותי אבטחה.

ד ב ר י ה ס ב ר

אבטחה חמושה, כאמור בסעיף 46(א), למעט לעניין יעד אבטחה של גוף ביטחוני.

בסעיף קטן (ב), מוצע להסמיך את השר, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, להתקין תקנות בעניינים אלה: מספר מנהלי תחום אבטחה והדרכה שיעסיק ספק שירותי האבטחה בכל סניף שממנו הוא פועל, והיחס בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים הנדרש בספק שירותי אבטחה. התקנות ייקבעו בהתחשב ביחס שבין מספר כלי הירייה לבין מספר הסניפים שמהם פועל ספק שירותי האבטחה, פריסתם הגאוגרפית של יעדי האבטחה המאושרים, היקף פעילות האבטחה ומורכבות מאפייניה, מספר יעדי האבטחה המאושרים לספק שירותי האבטחה, ומספר כלי הירייה המוחזקים על ידי ספק שירותי האבטחה.

בהקשר הזה יצוין, כפי שפורט בדברי ההסבר לסעיף 32, כי מהשיקולים הנמנים לעיל לעניין אופי האבטחה ופעילותו של ספק שירותי אבטחה מסוים, במקרים מיוחדים תהיה הרשות המוסמכת תהיה רשאית להורות לספק שירותי אבטחה מסוים לחרוג מהוראות אלה, והכול כפי שתורה.

רשאי לדרוש אותו מידע על פי דין מכל מקום אחר (ומשכך לא נדרש להסדיר את העברת המידע בין הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה לרשות המוסמכת לפי חוק זה).

סעיף 67. לנוכח רגישותו הפוטנציאלית של מידע המצוי בידי הרשות המוסמכת, מוצע לקבוע חובת סודיות. במסגרת זו מוצע לקבוע כי אדם שהגיע אליו מידע בסגרת בחינת בקשה לרישיון – בדיקת מסוכנות על ידי קצין מוסמך לפי סעיף 15, קבלת אישור מנהל משרד הבריאות לפי סעיף 16(א) או מידע מהממונה על האסדרה והאכיפה במשרד העבודה לפי סעיף 67, ישמרנו בסוד, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע החוק.

סעיף 68. בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע כי השר לביטחון לאומי הוא השר הממונה על החוק המוצע. מוצע להסמיך את השר להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו של החוק, לרבות לעניין הכשרה הנדרשת ממבקש רישיון לפי החוק או המבקש את חידושו; אופן הגשת בקשה לרישיון או לחידושו והפרטים שייכללו בבקשה; ופרטים שייכללו בבקשה לאישור יעד אבטחה שניתנים לו שירותי

¹⁹ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

²⁰ ס"ח התשמ"א, עמ' 128.

69. הרשות המוסמכת, בתיאום עם הגופים הביטחוניים, תורה בנוהל על אופן יישום הוראות חוק זה, המפורטות להלן, בגופים ביטחוניים:

- (1) דרישת פרטים ומסמכים ממבקש רישיון או חידושו בידי הרשות המוסמכת, לפי סעיף 14(ב);
- (2) דחיית בקשת חידוש רישיון, התנייתו בתנאים, ביטולו, הגבלתו או התלייתו, והגבלות לאחר החלטת דחייה, לפי סעיפים 20 עד 22;
- (3) חובות דיווח שיחולו לגבי אספקת שירותי אבטחה לגוף ביטחוני, לפי סעיף 28(ה);
- (4) החובה לענוד תג מזהה לפי סעיפים 41(2) ו-43(2);
- (5) אישור יעד אבטחה חמושה לפי סעיף 46;
- (6) צו הפסקה מינהלי לפי סעיף 47;
- (7) הנחיות מקצועיות והוראות הרשות המוסמכת לפי סעיף 55;
- (8) הוראות בעניין מספר מנהלי תחום אבטחה שיעסיק ספק שירותי אבטחה בכל סניף שממנו הוא פועל, ובעניין היחס בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים הנדרש בספק שירותי אבטחה, לפי סעיף 68(ב);
- (9) הוראות בעניין סמכויות פיקוח על אספקת שירותי אבטחה לגוף ביטחוני לפי סעיף 60.

70. השר רשאי, בצו, לשנות את התוספת השנייה, התוספת השלישית והתוספת החמישית. שינוי התוספות השנייה, השלישית והחמישית

71. (א) סכומי האגרות שבתוספת הרביעית ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (בסעיף זה – יום העדכון) בהתאם לשיעור שינוי מדד המחירים לצרכן הידוע בחודש נובמבר האחרון שלפני יום העדכון לעומת המדד הידוע בחודש נובמבר של השנה שקדמה לו. עדכון סכומים ושינוי התוספת הרביעית

(ב) סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של חצי שקל חדש יעוגל כלפי מעלה.

(ג) עדכון סכומי האגרה כאמור בסעיף קטן (א) ייעשה על בסיס הסכומים לפני שעוגלו כאמור בסעיף קטן (ב).

ד ב ר י ה ס ב ר

תיקבע הסמכה נוספת בחוק אחר שאינו קיים בתוספת זו, התוספת תתוקן בתיקון עקיף שייקבע באותו חוק.

סעיף 71 מוצע לקבוע סמכות תיקון בתוספת הרביעית שעניינה אגרות המשולמות בעד רישיון לפי חוק זה, באישור ועדת הכספים. עוד מוצע לקבוע את הוראת ההצמדה לסכומי האגרות, כך שיוצמדו מידי שנה למדד המחירים לצרכן. המנהל הכללי של המשרד לביטחון לאומי יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי האגרות המעודכנים, וכי השר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התוספת הרביעית בעת שיבוצע שינוי זה.

סעיף 69 ניהל הגופים הביטחוניים – מוצע לקבוע כי הרשות המוסמכת, בתיאום עם הגופים הביטחוניים, תורה בנוהל על אופן יישום הוראות חוק זה המנויות בסעיף, בכל הנוגע לגופים הביטחוניים הפועלים באמצעות ספק שירותי אבטחה חיצוני, קרי אינם מבצעים פעולות אבטחה מטעם עובדיהם הישירים. כך שיישום הוראות החוק, לרבות הפיקוח והאכיפה מטעם הרשות המוסמכת, יהיה בהתאם לכללי אבטחת המידע של הגוף הביטחוני ולאופי הביטחוני של גופים אלה.

סעיף 70 מוצע לקבוע כי השר יהיה רשאי לשנות בצו את התוספת השנייה, השלישית והחמישית. יובהר כי השר לא נדרש לשנות את התוספת הראשונה, העוסקת בחיקוקים הקובעים סמכויות לביצוע אבטחה, היות שאם

(ד) המנהל הכללי של המשרד לביטחון לאומי יפרסם ברשומות הודעה בדבר סכומי האגרות המעורבנים.

(ה) השר רשאי בצו, באישור ועדת הכספים, לשנות את התוספת הרביעית.

שמירת דינים

72. (א) אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מהוראות כל דין.

(ב) אין בהוראות חוק זה כדי לפטור אדם מן החובה החלה עליו, לפי הוראות כל דין אחר, לקבל רישיון, הרשאה או הסמכה.

פרק י"א: תיקונים עקיפים

73. בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000²¹, בתוספת הראשונה –
משפט לעניינים מינהליים

(1) אחרי פרט 11 יבוא:

"(11א) שירותי אבטחה – החלטה של רשות לפי חוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026";

(2) בפרט 21, אחרי סעיף קטן 30 יבוא:

"(31) החלטה של ועדת רישוי שמונתה לפי סעיף 2 לחוק חוקרים פרטיים, התשל"ב-1972."

74. בחוק כלי הירייה, התש"ט-1949²² –
הירייה

(1) בסעיף 1, אחרי ההגדרה "חוק להסדרת הביטחון" יבוא:

"חוק שירותי אבטחה ושמירה" – חוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026";

ד ב ר י ה ס ב ר

הפרט העוסק בהחלטה לפי חוק כלי הירייה, את פרט 11א, אשר עניינו החלטה של רשות הניתנת לפי חוק זה.

כמו כן, וכמפורט בסעיף 72 להלן, מוצע להסמיך את בית המשפט לעניינים מינהליים לדון גם בעתירות כנגד החלטות המתקבלות מכוח חוק חוקרים פרטיים, על ידי ועדת הרישוי ועל ידי הקובל המשמעת ובהתאם לסדרי הדין הנוהגים בבית דין זה. זאת, במקום המצב הנוהג היום לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972. זאת חלף המצב הנוהג היום, ולפיו החלטות אלה ניתנות לערעור לפני בית המשפט המחוזי (סעיף 29 לחוק חוקרים פרטיים) כאשר סדרי הדין בערעור נקבעו בתקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (ערעור לבית המשפט המחוזי), התשל"ב-1972, ולפיהן נקבע בתקנה 2 כי ערעור יוגש ויתברר לפי פרק ל' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

סעיף 74 תיקון חוק כלי הירייה – מוצע לבצע תיקונים עקיפים בחוק כלי הירייה כדי להתאימו לאסדרת שירותי האבטחה שבחוק המוצע ולהסדרים המשיקים

סעיף 72 מוצע לקבוע סעיף שמירת דינים, ולפיו הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין, לרבות חוק כלי הירייה, ולא לגרוע מהן וכי אין בהן כדי למנוע מכל רשות לקבוע הוראות נוספות על הוראות חוק זה בתחום סמכויותיה כדין. עוד מוצע לקבוע כי אין בהוראות החוק המוצע כדי לפטור אדם מן החובה לקבל רישיון, הרשאה או הסמכה על פי כל דין אחר.

פרק י"א: תיקונים עקיפים

בפרק זה מוצע לרכז את התיקונים העקיפים הנעשים בכמה חוקים אשר התיקונים הנערכים בהם נדרשים לצורך יישום ההסדרה המוצעת בחוק זה.

סעיף 73 תיקון חוק בתי משפט לעניינים מינהליים – מוצע לתקן את חוק בתי משפט לעניינים מינהליים כך שיהיה מוסמך לדון בעתירות נגד החלטות אשר יינתנו מכוח חוק זה. לנוכח האמור, מוצע להוסיף לתוספת הראשונה באותו חוק, המונה את הגופים או הרשויות, והעניינים אשר בית המשפט לעניינים מינהליים מוסמך לדון בעתירה נגד החלטה הניתנת בעניינם, פרט 11א, לאחר

²¹ ס"ח התש"ס, עמ' 190; התשפ"ו, עמ' 562.

²² ס"ח התש"ט, עמ' 143; התשפ"ה, עמ' 344.

- (2) בסעיף 9(ד), בהגדרה "ישוב", אחרי "שר הביטחון" יבוא "או משטרת ישראל, לפי העניין";
- (3) בסעיף 10(ד), בהגדרה "מפעל ראוי", אחרי "שר הביטחון" יבוא "או משטרת ישראל, לפי העניין";
- (4) בסעיף 10ג –

(א) בכותרת השוליים, במקום "שמירה" יבוא "אבטחה חמושה";

(ב) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

"(א) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם המועסק בידי ספק שירותי אבטחה רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה, בתנאים שייקבעו ברישיון המיוחד, לשימוש מאבטחים המועסקים בידי אותו ספק, במתן שירותי אבטחה חמושה במסגרת עיסוקם כאמור";

(ג) בסעיף קטן (ב), אחרי "בעל הרישיון המיוחד" יבוא "כאמור בסעיף קטן (א)", במקום "המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א)" יבוא "המועסק בידי אותו ספק שירותי אבטחה" ובמקום "השמירה" יבוא "האבטחה החמושה";

(ד) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא "רישיון שניתן לפי סעיף קטן זה יראו אותו כרישיון מאבטח סוג 1 שניתן לפי סעיף 10(א) לחוק שירותי אבטחה";

ד ב ר י ה ס ב ר

(ב) בעל הרישיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף קטן (ג) המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי ירייה שניתן לו עליו הרישיון המיוחד, ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה.

(ג) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי ירייה על פי תעודת הרשאה שניתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שהתמלאו לגבי ההוראות האמורות בסעיף 10ב, בשינויים המחויבים.

כדי להתאים את סעיף החוק להסדרה המבוקשת בחוק זה, במצב שבו מועברת האחריות לרישוי, פיקוח ואכיפה של חברות אבטחה ושמירה מידי משרד המשפטים לידי המשרד לביטחון לאומי, מבוקש לתקן את הסעיף כך שייקבע תחום אחריותו של בעל הרישיון המיוחד, כל שייקבע שהוא, יועסק בספק שירותי אבטחה המספק אבטחה חמושה, אשר תפקידו, כאמור בסעיף 10ג(ב), יהיה לתת הרשאות לאדם לשאת ולהחזיק בכלי ירייה. כך שהרשות המוסמכת תהיה רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי ירייה על פי אותה הרשאה. יובהר כי רישיון שניתן לאדם (שהוא יחיד) לפי סעיף זה יראו אותו כרישיון מאבטח סוג 1 שניתן לפי סעיף 10 לחוק זה. עוד יובהר, כי כדי לקבל רישיון משולב מהרשות המוסמכת לפי חוק זה, על האדם לקבל הסמכה ממשטרת ישראל לפי סעיף חוק המנמי בתוספת הראשונה, נוסף על קבלת רישיון סוג 1 אשר לצורך קבלתו נדרש ברישיון הניתן מכוח סעיף 10 לחוק כלי הירייה.

בחוק זה. כך, בסעיפים 9(ד) ו-10(ד) לחוק האמור העוסקים בכלי ירייה להגנת יישובים, וכלי ירייה להגנת מפעלים, המהווים גופים פטורים לפי חוק זה, בהגדרה של "ישוב" ו"מפעל ראוי", בהתאמה, מוצע לאחר המילים "על פי המלצת שר הביטחון", להוסיף "או משטרת ישראל, לפי העניין". זאת, שכן הניסיון מלמד שיש מקרים שבהם ההתייעצות בטרם אישור יישוב או מפעל ראוי נעשית בפועל עם משטרת ישראל ולא עם שר הביטחון.

כמו כן, עודכן סעיף 10 לחוק כלי הירייה העוסק ברישיונות לכלי ירייה לשירותי שמירה. במצב החוקי הקיים היום, סעיף 10 לחוק כלי הירייה עוסק באחריות הרשות המוסמכת לתת לבעל רישיון בארגון שירותי שמירה או משרד לניהול שירותי שמירה, המחזיק ברישיון זה מכוח חוק חוקרים פרטיים, רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה לשימוש המועסקים בשירותי השמירה שלו. ובהתאם, הרשות המוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי ירייה על פי תעודת הרשאה שניתן לו בעל הרישיון המיוחד. נוסח הסעיף כלהלן:

"10ג. (א) רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רישיון לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, רישיון מיוחד להחזקת כלי ירייה בתנאים שייקבעו ברישיון המיוחד, לשימוש המועסקים בשירותי השמירה שלו על פי סעיף 19 לאותו חוק, במסגרת עיסוקם כאמור.

(ה) בסעיף קטן (ד), במקום "השמירה" יבוא "האבטחה החמושה";

(ו) בסעיף קטן (ה), במקום "בשירותי שמירה" יבוא "בשירותי אבטחה חמושה" ובמקום "השמירה" יבוא "האבטחה החמושה";

(ז) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

"(ו) בסעיף זה, 'אבטחה חמושה', 'מאבטח', 'ספק שירותי אבטחה' ו'רישיון מאבטח סוג 1' – כהגדרתם בחוק שירותי אבטחה ושמירה."

75. תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972²³ – בחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, המילים "ושירותי שמירה" – יימחקו;

(1) בשם החוק, ההגדרה "שירותי שמירה" – תימחק;

(2) בסעיף 1, ההגדרה "שירותי שמירה" – תימחק;

(3) בסעיף 2 –

(א) בסעיף קטן (ב), במקום "שר המשטרה" יבוא "השר לביטחון לאומי";

(ב) אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

(ג) "רוב חברי ועדת הרישוי הם מניין חוקי בשיבותיה.

ד ב ר י ה ס ב ר

שמירה שנבקעו לפי סעיף 18(ב), אם ראתה הועדה שאין לתתו מטעמים של בטחון הציבור או מטעמים של עברו או התנהגותו של המבקש.

(א) לא יינתן רישיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה או לארגן שירותי שמירה, אלא אם כן הפקיד ערבות בנקאית או ערובה מתאימה אחרת (בסעיף זה – ערובה), או ביטח את עצמו ואת השומרים המועסקים על ידיו אצל מבטח, לשם הבטחת פיצויו של מי שנפגע עקב מעשה או מחדל שלו או של שומרים כאמור בשירותי שמירה; שר המשפטים, לאחר התייעצות עם המפקח, יקבע הוראות לעניין ערובה, לרבות סוג הערובה, תנאיה, סכומיה, דרכי הפקדתה, שינויה, נוסחה, מועדים להמצאתה, חילוט והשימוש בכספי החילוט וכן הוראות לעניין ביטוח, לרבות סכומי הביטוח המזעריים ופרטי הביטוח, ורשאי הוא לקבוע כאמור הוראות שונות לסוגי שמירה שונים; בסעיף קטן זה, "מבטח", "מפקח" – כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.

(ב) בעל משרד לשירותי שמירה או המארגן שירותים כאמור לא יעסיק שומר שאינו בעל רישיון לפי סעיף 18(ב), אלא אם קיבל אישור מאת המשטרה שאין לה לגבי העסקת אותו אדם התנגדות מהטעמים האמורים בסעיף קטן (א).

20. אדם או מוסד המקיימים שירותי שמירה במשרד או מפעל, לא יקבלו על עצמם, במישרין או בעקיפין, לנהל חקירה פרטית הנוגעת לאותו משרד או מפעל, ולא ישתמשו לצורך כל חקירה שהיא במסמכים המצויים באותו משרד או מפעל;

סעיף 75 תיקון חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה – כאמור, במסגרת החוק המוצע מועבר תחום שירותי האבטחה ממשרד המשפטים לאחריותו של המשרד לביטחון לאומי. בהתאם, מוצע, כי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 ייקרא מעתה חוק חוקרים פרטיים בלבד ויימחקו ממנו כל הסעיפים הנוגעים לשירותי אבטחה. בהתאם, מוצע כי תימחק הגדרת "שירותי שמירה" המופיעה בחוק זה, שמשמעותה "שירותי שמירה על ביטחון של אדם או על רכוש, לרבות שירותי התקנה והחזקה של מערכות אזעקה ומיתקני אבטחה אחרים".

נוסף על כך, מוצע לחקן את החוק האמור, אשר יעסוק לאחר התיקון רק בהסדרת תחום חוקרים פרטיים, כך שיפורטו סדרי הדין של פעילות הוועדה, וכן שבמקום המצב הנוהג היום, המעוגן בסעיף 29 לאותו חוק, ולפיו השגה על החלטת ועדת הרישוי תהיה באמצעות הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי, השגה תוגש ותתברר בפני בית המשפט לעניינים מינהליים. במקביל מוצע תיקון מתאים גם לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים (ר' סעיף 70 לחוק).

כמו כן, יבוטל פרק ה' באותו החוק העוסק בארגון שירותי שמירה, אשר קובע כלהלן:

18. (א) לא יקיים אדם משרד לשירותי שמירה ולא יארגן שירותי שמירה, אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה.

(ב) לא יעסוק אדם כשומר בסוגי שמירה שקבע שר המשפטים באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת, אלא אם יש בידו רישיון לכך מאת הועדה.

19. (א) לא יינתן רישיון לאדם לקיים משרד לשירותי שמירה, לארגן שירותי שמירה או לעסוק כשומר בסוגי

²³ ס"ח התשל"ב, עמ' 90; התשפ"ו, עמ' 364.

(ה) החלטות ועדת הרישוי לא ייפגעו מחמת שהתפנה מקומו של חבר בה או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו;

(4) בסעיף 13(ב)(3), המילים "ארגון שירותי שמירה" – יימחקו;

(5) פרק ה': ארגון שירותי שמירה – בטל;

(6) בסעיף 29(א), המילים "סירוב הועדה לתת או לחדש רישיון לפי חוק זה, וכן" – יימחקו ובמקום "ניתנים" יבוא "ניתנת";

(7) בסעיף 30, המילים "18, 19 (ב) או 20" – יימחקו;

(8) בסעיף 32, פסקת משנה (4) – תימחק.

76. תיקון חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה–2005²⁴, בסעיף 8 – בפסקה (2), "מאת רופא מורשה" – יימחקו;

(2) בפסקה (4), במקום "לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב–1972, או בעל אישור לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור" יבוא "שומר לפי סעיף 12 לחוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו–2026";

(3) בפסקה (6), פסקת משנה (1) – תימחק.

77. תיקון חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח–1988²⁵ – בסעיף 4(ג), בפסקה (6), המילים "מאת רופא מורשה" – יימחקו;

(2) בסעיף 13(ג) –

(א) ברישה, אחרי "6" יבוא "7";

(ב) במקום פסקה (1) יבוא:

"(1) הוא בעל רישיון שומר לפי סעיף 12 לחוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו–2026";

ד ב ר י ה ס ב ר

בתנאים לכשירות מאבטח שאינו עובד ציבור בנקודת בדיקה ונוסחה כלהלן "הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, או המציא אישור ממשרד החינוך התרבות והספורט על השכלה כללית שוות ערך לכך" הואיל ותנאי כשירות זה אינו נדרש למאבטח במעברים פנימיים בהתאם לעמדת גורמי המקצוע במשטרת ישראל ובמשרד הביטחון; ובחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, בסעיף 13(ג) העוסק במינוי מאבטח בגוף ציבורי, תתוקן פסקה (1) כך שבמקום הנוסח כיום "הוא בעל רישיון לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב–1972 או בעל אישור לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור" יבוא "הוא בעל רישיון שומר לפי סעיף 12 לחוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו–2026".

וכן בסעיף 32 תימחק פסקת משנה (4) הקובעת כי שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לרבות בדבר: "4" תעריף מקסימלי לשכר שירותי שמירה.

סעיפים בסעיפים אלה מבוצעים תיקונים לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור ולחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, המסדירים את הסמכתם של מאבטחים לשם שמירה על ביטחון הציבור בכלל, ובגופים ציבוריים בפרט, מפני פעילות חבלנית עוינת ומפני אלימות. חוקים אלה מנויים בתוספת הראשונה המוצעת, כחלק מהחוקים הקובעים סמכויות לביצוע אבטחה. מוצע לבצע תיקונים עקיפים בחוקים אלה כדי להתאים את הנוסח לאסדרה שבחוק המוצע. יצוין כי בחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, בסעיף 8 בפסקה (6), תימחק פסקת משנה (1) העוסקת

²⁴ ס"ח התשס"ה, עמ' 758; התשפ"ה, עמ' 1082.

²⁵ ס"ח התשנ"ח, עמ' 348; התשפ"ה, עמ' 1322.

(3) בסעיף 20, במקום "תימסר גם לוועדת משנה" יבוא "תימסר גם לשר לביטחון לאומי ולוועדת משנה".

78. תיקון חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000²⁶, בתוספת הראשונה, אחרי פרט (18) יבוא: "18) עבירות לפי סעיפים 62(ג)7, 62(ד)1 ו-62(ה)1 ו-2 לחוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026".

79. תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996²⁷, בסעיף 10א(א), בפסקה (1), בסעיף 3(א) המובא בה, אחרי "זכויות עובדים" יבוא:

"2) לעניין מבקש לעסוק כקבלן שירות בתחום העבודה שמירה ואבטחה כאמור בפרט 1 בתוספת השנייה – הוא בעל רישיון ספק שירותי אבטחה כהגדרתו בחוק להסדרת מתן שירותי אבטחה ושמירה, התשפ"ו-2026".

פרק י"ב: תחילה והוראות מעבר

80. תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו (להלן – יום התחילה). תחילה

ד ב ר י ה ס ב ר

להצעת החוק, אין בתיקון העקיף המוצע לחוק העסקת עובדים כדי לגרום מכל סמכות של משרד העבודה לפי חוק העסקת עובדים, כגון סמכות שר העבודה בסעיף 7 לחוק העסקת עובדים להורות כי קבלן כוח אדם שרישיונו בוטל, הותלה או לא חודש להמשיך ולהעסיק את העובדים שהעסיק אצל זולתו ערב הביטול, ההתלה או אי-החדוש לתקופה שעליה הורה. זאת, אם נוכח שהדבר דרוש לשם הגנה על העובדים ובהתחשב בנסיבות ביטול הרישיון, התלייתו או אי-החדוש.

פרק י"ב: תחילה והוראות מעבר

בפרק זה מוצע לרכז את ההוראות הנוגעות למועד תחילת החוק והוראת מעבר בעניין תוקף הרישיונות הניתנים לפי חוק חוקרים פרטיים.

סעיף 80 בסעיף זה מוצע לקבוע כי תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו. מועד תחילה זה נקבע לשם קביעת זמן התארגנות לרשות המוסמכת, לנוכח העובדה כי העברת הרגולציה על שירותי האבטחה והשמירה ממשרד המשפטים למשרד לביטחון לאומי מצריכה היערכות מתאימה לצורך השלמת הקמת המערך הנדרש.

סעיף 78 תיקון חוק איסור הלבנת הון – מוצע לתקן את חוק איסור הלבנת הון בתוספת הראשונה כך שיתווסף פריט נוסף של עבירות מקור. מדובר בעבירות החמורות ביותר בסעיף העונשין המוצע: ספק שירותי אבטחה או סניף של ספק שירותי אבטחה המספקים שירותי אבטחה בלא רישיון; מארגן שירותי אבטחה הפועל בלא רישיון; חברת אבטחה המעסיקה מארגן שירותי אבטחה הפועל בלא רישיון. כך, עבירות אלה ישמשו כעבירות מקור וניתן יהיה לעשות שימוש בכלים משמעותיים של אכיפה כלכלית במסגרת המאבק בתופעת דמי החסות, ובכלל זה הפללה בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון שבצידן עונשי מאסר משמעותיים (עד 10 שנות מאסר), וכן חילוט תוצרי העבירות באופן שיאפשר פגיעה בתשתית הכלכלית שבבסיס התופעה העבריינית של גביית דמי חסות, המאפיינת את הפשיעה המאורגנת בישראל.

סעיף 79 תיקון חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם – מוצע תיקון עקיף לחוק העסקת עובדים. ולפיו, נוסף על כל תנאי אחר רישיון לעסוק כקבלן שירות בתחום העבודה של אבטחה ושמירה על פי חוק העסקת עובדים יינתן רק בכפוף לקיומו של רישיון ספק שירותי אבטחה מהרשות המוסמכת, כך שההתנהלות הקיימת ממילא בפועל, תירשם בחוק. בהקשר זה יובהר כי בהתאם לאמור בסעיף שמירת הדינים בחוק המוצע (סעיף 72

²⁶ ס"ח התש"ס, עמ' 293; התשפ"ד, עמ' 132.

²⁷ ס"ח התשנ"ו, עמ' 201.

81. (א) מי שביום התחילה היה בעל רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים כמפורט בפסקאות שלהלן (בסעיף זה – רישיון קודם), יראו אותו כמי שניתן בידו רישיון לפי חוק זה המנוי לצד הרישיון הקודם, עד תום תקופת תוקפו של הרישיון הקודם או עד תום שנה מיום התחילה, לפי המאוחר (בסעיף זה – מועד הפקיעה), אלא אם כן הרישיון בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות חוק זה, ובלבד שמסר הודעה לרשות המוסמכת, שלושה חודשים לפחות לפני יום התחילה, הכוללת את פרטיו ואת מספר העוסקים באבטחה ושמירה, המועסקים בידו:

- (1) רישיון למשרד לשירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים – רישיון ספק שירותי אבטחה;
 - (2) רישיון מארגן שירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים – רישיון מארגן שירותי אבטחה;
 - (3) רישיון שומר לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים – רישיון שומר.
- (ב) מי שבהתאם לסעיף קטן (א) רואים אותו כבעל רישיון ספק שירותי אבטחה, יהיה פטור, עד מועד הפקיעה, מהוראות סעיפים 31 ו-1(3) ו-36.

תוספת ראשונה

(סעיפים 1, 9(3), 10(ב) ו-65)

חוקים הקובעים סמכויות לביצוע אבטחה

- (1) סעיף 10 לחוק איסור אלימות בספורט, התשס"ח-2008²⁸;

ד ב ר י ה ס ב ר

ספק שירותי אבטחה לפי חוק זה; (2) רישיון מארגן שירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים – יראו אותו כרישיון מארגן שירותי אבטחה לפי חוק זה; (3) רישיון שומר לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים – יראו אותו כרישיון שומר לפי חוק זה. הובהר בסעיף כי מי שרואים אותו כבעל רישיון ספק שירותי אבטחה לפי חוק זה, כאמור בפרט (1) לעיל, יהיה פטור, עד מועד הפקיעה, מחובת מינוי מנהל תחום אבטחה והדרכה בכל סניף ממנו מספק שירותי אבטחה חמושה, מההוראות לעניין היחס הנדרש בין כמות כלי הירייה לבין מספר הסניפים בספק שירותי אבטחה, ומהגבלות לעניין העסקת מאבטח ושומר בעלי רישיון לפי חוק זה, היות שמדובר בגרולציה חדשה שנדרשת היערכות לצורך הטמעתה אצל ספק שירותי האבטחה. יובהר כי לצורך יישום הוראת המעבר זו, ובהתאם לסעיף 23 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, ועדת הרישוי לפי חוק חוקרים פרטיים תמסור לרשות המוסמכת כל מידע לעניין רישיונות לפי סעיף 18 לחוק חוקרים פרטיים.

התוספות הראשונה עד החמישית

מוצעות חמש תוספות לחוק זה ובהן עניינים כמפורט להלן:

תוספת ראשונה – פירוט החוקים שעל פיהם יש למאבטח הסמכה או הרשאה לנשיאת כלי ירייה; תוספת שנייה – פירוט המקומות שבהם אדם המבקש לבצע שמירה נדרש ברישיון לפי חוק זה; תוספת שלישית –

סעיף 81 בסעיף זה מוצע לקבוע הוראת מעבר המתייחסת לרישיונות של חברות שמירה, מארגני שירותי שמירה ושומרים שניתנו לפי חוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 ותוקפם פג לאחר מועד תחילת החוק, כך שיהיה באפשרותם להיערך ביאות להוראות אשר יחולו עליהם מכוח החוק. לאור האמור, נקבע כי מי שביום התחילה היה בעל רישיון לפי חוק חוקרים פרטיים (להלן – רישיון קודם), יראו אותו כמי שניתן בידו לפי חוק זה עד תום תקופת תוקפו של הרישיון הקודם או עד שנה מיום התחילה, לפי המאוחר (להלן – מועד הפקיעה), אלא אם כן הרישיון בוטל או הותלה קודם לכן לפי הוראות חוק זה. תקופה זו נקבעה למקרים כדוגמת בעלי רישיונות קודמים שתוקפם עתיד לפוג בסמוך למועד התחילה, כך שזמן ההתארגנות שלהם יהיה עד שנה מיום התחילה ולא עד תום תוקף הרישיון. יובהר כי הרישיון הקודם יעמוד בתוקפו עד מועד הפקיעה כאמור, ובלבד שבעל הרישיון מסר לרשות המוסמכת, שלושה חודשים לפחות לפני יום התחילה, הודעה הכוללת את פרטיו ואת מספר העוסקים באבטחה ושמירה המועסקים על ידו. הודעה זו מטרתה רישום החברה אצל הרשות המוסמכת כבעלת רישיון בתוקף לשם עדכון מרשם בעלי הרישיונות באופן מלא. בסעיף זה פורטו אילו רישיונות לפי חוק זה, יראו בעלי רישיונות קיימים כמי שניתנו להם אותם רישיונות עד למועד הפקיעה: (1) רישיון למשרד לשירותי שמירה לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים – יראו אותו כרישיון

²⁸ ס"ח התשס"ח, עמ' 878.

- (2) סעיף 6א לחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), התשכ"א-1961²⁹;
- (3) סעיף 13 לחוק להסדרת הביטחון;
- (4) סעיף 7 לחוק הסמכויות.

תוספת שנייה

(סעיפים 13(2) ו-70)

מקומות שמירה עליהם חייבת ברישיון

- (1) אתר להקמת תשתית, אתר בנייה או אתר איגום כלים לצורכי הקמת תשתית ובנייה;
- (2) אתר חקלאות או אתר שיש בו ציוד חקלאי;
- (3) מיתקן תשתית, לרבות תשתיות מים, ביוב, חשמל ומיתקנים להטמנת פסולת;
- (4) מיתקן שבו ניתנים שירותים מטעם מועצה מקומית או אזורית, לרבות מוסד חינוך או תרבות;
- (5) אזורי מסחר או בילוי.

תוספת שלישית

(סעיפים 30(3), 39, 42 ו-70)

חריגים לאיסור על עיסוק נוסף של מאבטח או שומר

- (1) מגיש עזרה ראשונה בעל תעודה תקפה המעידה על הסמכתו;
- (2) מדריך טיולים בעל תעודת תקפה המעידה על הסמכתו;

תוספת רביעית

(סעיפים 14(ה) ו-71)

אגרות רישיון

- (1) בעד רישיון ספק שירותי אבטחה – 2,928 שקלים חדשים;
- (2) בעד רישיון מארגן שירותי אבטחה – 144 שקלים חדשים;

ד ב ר י ה ס ב ר

החוק. רישיון לשומר ניתן לתקופה ארוכה יותר, וזאת נוכח מאפייני הפעילות שלו שהם בלא נשק ובלא סמכויות ובעל חובות פחותות משאר הרישיונות, כך למשל גם אינו נדרש בביצוע הכשרה לשם החזקה ברישיון.

חריגים לאיסור על עיסוק נוסף של מאבטח או שומר בעת ביצוע פעולת האבטחה והשמירה, לפי העניין; תוספת רביעית – פירוט האגרות אשר אדם נדרש לשלם בעד הגשת בקשה לרישיון לרבות בקשה לחידושו; תוספת חמישית – פירוט משך תוקפם של רישיונות הניתנים לפי

²⁹ ס"ח התשכ"א, עמ' 169.

- (3) בעד רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה – 144 שקלים חדשים;
 (4) בעד רישיון מאבטח סוג 2 – 25 שקלים חדשים;
 (5) בעד רישיון שומר – 25 שקלים חדשים.

תוספת חמישית

(סעיפים 18 ו-70)

תוקף רישיון

- (1) רישיון ספק שירותי אבטחה – שלוש שנים;
 (2) רישיון מארגן שירותי אבטחה – שלוש שנים;
 (3) רישיון מנהל תחום אבטחה והדרכה – שלוש שנים;
 (4) רישיון מאבטח סוג 1 – תקופת התוקף שנקבעה לפי סעיף 12(ד) לחוק כלי הירייה, לעניין מי שניתן לו רישיון לפי סעיף 10ג(ג) לחוק האמור;
 (5) רישיון מאבטח סוג 2 ורישיון מאבטח משולב – שלוש שנים;
 (6) רישיון שומר – חמש שנים.

